

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ «INZHUR»

Повне найменування Компанії:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНЖУР КЕПІТАЛ»

Чинна редакція
затверджена Наказом № 01/06/2026-1
від «01» червня 2026 року

Скорочене найменування: ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ»
Ідентифікаційний код згідно ЄДПОУ: 36301402,
Місцезнаходження: 01033, місто Київ, вулиця Жилянська,
будинки 48,50А, 7 поверх, офіс 19
Веб-сторінка: <http://www.inzhur.reit/capital>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», юридична особа, що створена, діє за законодавством України та здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ № 294709, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2013, строк дії з 14.05.2015 – необмежений, та Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1728 від 16.10.2015, строк дії: 16.10.2015 – безстроково, та ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме діяльності з розміщення без надання гарантії відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 34/21/1628/K01 від 23.12.2024, строк дії: 23.12.2024 – безстроково, ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме дилерської діяльності відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 34/21/2775/K01 від 22.08.2025 – безстроково (надалі – **INZHUR**),

керуючись положеннями ст.ст. 628, 633, 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (із змінами і доповненнями), Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (із змінами і доповненнями), пропонує необмеженому колу фізичних осіб та юридичних осіб-резидентів України скористатися фінансовими послугами, для чого приєднатися до опублікованих на сайті INZHUR Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR» (надалі – **Договір**), що є офіційною публічною пропозицією **INZHUR** укласти відповідний договір, що є змішаним договором в розумінні вимог Цивільного кодексу України включає в себе умови генерального договору про надання інвестиційних послуг, договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору на здійснення брокерської діяльності з організації розміщення цінних паперів та інші умови відповідних договорів. Прийняття пропозиції **INZHUR** та приєднання до Договору здійснюється шляхом підписання фізичною особою та/або юридичною особою-резидентом України (надалі – **Клієнт**), Анкети-заяви про приєднання (акцепту пропозиції) в паперовому або електронному вигляді, що надається INZHUR.

Своїм підписом на Анкеті-заяві Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент її підписання ознайомлений з текстом Договору, а також іншою інформацією, що викладена, зокрема, але невиключно, в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», повністю розуміє їх зміст, погоджується з викладеним, розуміє свої права та обов'язки, та отримав повну і виключну інформацію про INZHUR як про надавача фінансових послуг.

Цей Договір про надання фінансових послуг є новою редакцією Умов та правил надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR», що замінює собою попередню редакцію таких Умов та правил та підлягає застосуванню до всіх правовідносин між Клієнтом та INZHUR з моменту приєднання Клієнта до цього Договору. У разі суперечностей між цим Договором та попередніми редакціями Умов та правил, пріоритет мають положення цього Договору як чинної нової редакції.

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Визначення та терміни.
2. Основні положення, обов'язки та права.
3. Інформація з обмеженим доступом та інформація, що містить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
4. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів.
5. Умови припинення співпраці.
6. Конфіденційність та захист інформації.
7. Фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.
8. Політика INZHUR щодо конфлікту інтересів
9. Порядок проведення оцінювання клієнтів
10. Подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Багатосторонньої угоди CRS
11. Інше.
12. Електронний документообіг.
13. Програмний модуль
14. Тарифи.

II. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. Перелік Інвестиційних послуг, які можуть надаватись Клієнту
2. Права та обов'язки

3. Порядок взаємодії INZHUR як торговця з різними категоріями клієнтів
4. Порядок, спосіб та форма надання Клієнтом Замовлень
5. Порядок опрацювання та виконання Замовлень INZHUR
6. Політика найкращого виконання замовлення клієнта

III. БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК

IV. ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

V. НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

VI. НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

VII. ОСОБЛИВІ УМОВИ В РАМКАХ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «1001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501401), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «2001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501454), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «ІНЖУР СУПЕРМАРКЕТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501481), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ОУШЕН» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201532), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ЖИТНІЙ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201610), СТВОРЕНИХ ТОВ «ІНЖУР», ТА КОНВЕРТАЦІЇ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР REIT» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201750)

VIII. УМОВИ РЕФЕРАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

IX. ДОДАТКИ (зразки):

- Додаток № 1: Замовлення на продаж
- Додаток № 2: Замовлення на купівлю
- Додаток № 3: Звіт про Угоду
- Додаток № 4: Анкета-заява до Договору (для фізичних осіб)
- Додаток № 5: Анкета-заява до Договору (для фізичних осіб для віддаленого встановлення ділових відносин)
- Додаток № 6: Анкета-заява до Договору (для юридичних осіб)
- Додаток № 7: Анкета-опитувальник для продовження ділових відносин
- Додаток № 8: Перелік Ідентифікаторів Інвестиційних сертифікатів

I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Визначення та терміни.

1.1. **Анкета-заява до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR (Анкета-заява)** – письмове або електронне звернення клієнта до INZHUR з проханням відкрити йому Рахунок та/ або надати йому інші фінансові послуги на умовах, визначених Договором. Підписана клієнтом Анкета-заява є підтвердженням укладення Договору.

1.2. **Автентифікація Клієнта** – електронна процедура перевірки та підтвердження належності Клієнту відповідних Автентифікаційних даних Клієнта та/або інших засобів доступу до Програмного модуля, що використовуються на технічному обладнанні Клієнта, або іншого способу підтвердження особи Клієнта, яка здійснюється з метою надання Клієнту доступу до Програмного модуля.

1.3. **Автентифікаційні дані Клієнта** - логін, пароль, одноразовий пароль/код, PIN-код, СМС-повідомлення, біометричний спосіб розблокування доступу на мобільному пристрої Клієнта (Face ID, Touch ID або інший аналогічний механізм операційної системи пристрою), параметри прив'язки пристрою та інші дані/механізми, які використовуються для входу до Програмного модуля, підтвердження дій Клієнта та/або захисту доступу до Програмного модуля.

1.4. **Базова ціна** – ціна Цінного паперу запропонована INZHUR для купівлі та/або продажу Цінних паперів

1.5. **Брокерський рахунок** – це віртуальний рахунок у системі внутрішнього обліку INZHUR умовно відкритий Клієнту для відображення даних щодо обліку його грошових коштів та ЦП, проведення розрахунків за Замовленнями Клієнтів в межах даного Договору, відображення інформації щодо отриманих доходів від Емітента та інших виплат на користь Клієнта.

1.6. **Веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет (надалі – Сайт)** – офіційний веб-сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет, який доступний за посиланням <https://www.inzhur.reit/capital>.

1.7. **Винагорода INZHUR** – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом INZHUR, за послуги, надані Клієнту в межах Договору.

1.8. **Відкрите замовлення на купівлю (замовлення GTC)** - замовлення купувати Цінні папери за Базовою ціною, яке діє та виконується INZHUR до його відміни (відкликання) Клієнтом або зміни Базової ціни.

1.9. **Відкритий ключ** - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки Електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

1.10. **Відповідні засоби зв'язку** – засоби зв'язку, що використовуються сторонами для обміну необхідною інформацією, повідомленнями, запитами, включаючи отримання замовлень чи скарг. В рамках даного Договору використовуються наступні Відповідні засоби зв'язку: для Клієнта - e-mail та/ або телефон, вказані в Анкеті-заяві, Програмний модуль; для INZHUR - e-mail: hello@inzhur.reit, телефон: +38 (044) 290-76-55, телеграм-бот: @inzhurREIT_bot, Програмний модуль.

1.11. **Внутрішні документи INZHUR** – внутрішні Положення про Депозитарну діяльність INZHUR, Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами INZHUR та інші внутрішні документи INZHUR, що регламентують відносини INZHUR та її Клієнтів стосовно порядку надання фінансових послуг.

1.12. **Депозитарій** – Центральний Депозитарій (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711) та/або депозитарій Національного банку України.

1.13. **Депозитарна діяльність** – діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку та обслуговування, набуття, припинення та переходу прав на цінні папери, прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах

депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до чинного законодавства України мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.

1.14. **Депозитарна операція** – сукупність дій Центрального депозитарію, депозитарію Національного банку України, INZHUR щодо здійснення ними Депозитарної діяльності відповідно до законодавства України.

1.15. **Депозитарна система України** – сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

1.16. **Депозитарна установа або INZHUR** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36301402, що здійснює Депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затверджених об'єднанням/саморегулювальною організацією професійних учасників ринків капіталу, членом якої вона є, при провадженні Депозитарної діяльності. Офіційна веб-сторінка депозитарної установи в мережі Інтернет доступний за посиланням <http://www.inzhur.reit/capital>.

1.17. **Депозитарний облік цінних паперів** – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах Клієнтів, облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів.

1.18. **Депонент або Клієнт** – будь-яка фізична чи юридична особа, яка приєдналася до цього Договору шляхом подання INZHUR відповідної Анкети-заяви; власник цінних паперів, співвласник цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається INZHUR на підставі відповідного договору, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи.

1.19. **Договір про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR (або Договір)** – укладений між INZHUR та Клієнтом договір про відкриття та обслуговування Рахунку, генеральний договір, договір про надання інвестиційних послуг, Анкета-заява про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR та інші умови цього Договору.

1.20. **Договір конвертації** – договір, що регулює правовідносини щодо Конвертації ЦП, який INZHUR укладає з Емітентом від імені, за рахунок та в інтересах Клієнта, на підставі поданої Заяви на Конвертацію ЦП у порядку, передбаченому законодавством.

1.21. **Електронні документи** – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити електронного документа, які передбачені чинним законодавством України.

1.22. **Електронний підпис** – електронні дані, які додаються підписантом до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис.

1.23. **Емітент** – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР», ЄДРПОУ 44154853, яке здійснило емісію (випуск) інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів та/або Міністерство фінансів України, яке здійснило випуск ОВДП.

1.24. **Замовлення** - розпорядження Клієнта до INZHUR на встановлених Клієнтом умовах надати певного виду інвестиційну послугу з визначеними Цінними паперами. В рамках Договору Замовлення може бути наступних видів: лімітне замовлення, ринкове замовлення, відкрите замовлення.

1.25. **Звіт про Угоду** – Звіт про виконання Замовлення – дані у письмовій або електронній формі, що підтверджують виконання або невиконання Замовлення Клієнта та відображають умови укладених в інтересах Клієнта договорів.

1.26. **Ідентифікатор Інвестиційного сертифікату** – унікальний код, який INZHUR присвоює кожному випуску ЦП Емітента. Список всіх Інвестиційних сертифікатів з Ідентифікаторами наводяться INZHUR в Додатку № 9 цього Договору.

1.27. **Інвестиційні послуги** - послуги з укладення INZHUR цивільно-правових договорів щодо Цінних паперів від свого імені, за рахунок, в інтересах та за Замовленням Клієнта, які укладаються під час провадження професійної діяльності, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з такими послугами, які, зокрема, включають надання консультаційних послуг, інвестиційних порад щодо фінансових інструментів тощо.

1.28. **ІС або Інвестиційні сертифікати** – інвестиційні сертифікати Емітента.

1.29. **Кваліфікований електронний підпис (КЕП)** – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа кожної Сторони складається з двох елементів: КЕП уповноваженої особи та КЕП-печатки Сторони (в разі її наявності у Сторони).

1.30. **Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (професійні клієнти) (надалі – Кваліфіковані інвестори)** - це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені такими при оцінюванні Клієнта INZHUR згідно вимог чинного законодавства і цього Договору.

1.31. **Кінцевий бенефіціарний власник** – живається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX (із наступними змінами і доповненнями).

1.32. **Керуючий рахунком в ЦП (надалі – Керуючий рахунком)** - статус, якого в Депозитарній установі набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах.

1.33. **Компрометація особистого ключа** – будь-яка подія та/ або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

1.34. **Конвертація ЦП** – вилучення з обігу ЦП одного інвестиційного фонду, що припиняється та їх обмін на ЦП іншого фонду відповідно до вимог законодавства та за умови, що такі інвестиційні фонди перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами.

- 1.35. **Лімітне замовлення на купівлю/продаж** - замовлення купити/продати визначену кількість Цінних паперів за Базовою ціною або кращою.
- 1.36. **Надійний носій** - будь-який носій інформації, який дозволяє Клієнту зберігати інформацію, адресовану особисто цьому Клієнту у зв'язку з укладенням між INZHUR та Клієнтом відповідного договору та приєднанням Клієнта до цього Договору, з можливістю доступу до неї для подальшого користування впродовж періоду часу, достатнього для цілей цієї інформації, а також дозволяє без змін відтворювати збережену інформацію.
- 1.37. **Негайно** - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення, визначений внутрішніми документами INZHUR.
- 1.38. **Некваліфіковані інвестори** – це інвестори у фінансові інструменти (клієнти), які не є або не були визнані INZHUR Кваліфікованими інвесторами згідно з цього Договору.
- 1.39. **НКЦПФР - НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ** - державний колегіальний орган, підпорядкований Президенту України, підзвітний Верховній Раді України, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.
- 1.40. **Номінальний утримувач** - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим НКЦПФР вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами.
- 1.41. **Обіг цінних паперів** – вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав на цінні папери та прав за цінними паперами, крім тих правочинів, однією із сторін яких є Емітент.
- 1.42. **ОВДП** - облігації внутрішніх державних позик України, включаючи цільові облігації внутрішніх державних позик, тобто державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
- 1.43. **Особистий кабінет** – частина Програмного модуля, що функціонує на Сайті INZHUR та забезпечує дистанційне обслуговування Клієнта згідно з умовами Договору.
- 1.42. **Оцінювання Клієнта** - передбачені внутрішніми документами INZHUR та цим Договором порядок та процедури отримання та опрацювання інформації від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами.
- 1.43. **Мобільний застосунок** – частина Програмного модуля, що забезпечує дистанційне обслуговування Клієнта згідно з умовами Договору, а саме: мобільний застосунок «INZHUR», доступний для завантаження на платформах цифрової дистрибуції Google Play та App Store для мобільних пристроїв з операційною системою iOS та Android.
- 1.44. **Підзвітний рахунок** – вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.
- 1.45. **Прийнятний контрагент** - юридичні особи (юридичні особи - нерезиденти), яким INZHUR надає інвестиційні послуги, до яких відносяться міжнародні фінансові організації, іноземні держави та їх центральні банки, держава Україна в особі відповідних суб'єктів управління об'єктами державної власності, професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії, іноземні інвестиційні фірми, а також інші юридичні особи, які визнаються внутрішніми документами торговця, як прийнятні контрагенти.
- 1.46. **Програмний модуль** – спеціалізований програмний продукт, що використовується INZHUR при здійсненні ним діяльності відповідно до умов цього Договору та забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів за цим Договором з використанням мережі Інтернет. Програмний модуль у тому числі розміщений в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою Клієнта функціонує у формі Особистого кабінету та Мобільного застосунку «INZHUR».
- 1.47. **Підозріла операція** - правочин щодо фінансових інструментів, за наслідком вчинення якого настане або може настати порушення законодавства України, до якого, зокрема, відноситься маніпулювання цінами на ринку цінних паперів або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.
- 1.48. **Повідомлення** - будь-які інформаційні повідомлення та документи, якими обмінюються INZHUR та Клієнт у процесі виконання зобов'язань за цим Договором.
- 1.49. **Пов'язана особа** – керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.
- 1.50. **Потенційний клієнт** - фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), яка звернулася до INZHUR з наміром отримати інвестиційну або іншого типу послугу щодо цінних паперів, проте ще не встановила з ним ділових відносин шляхом укладання відповідного договору та/або приєднання до цього Договору.
- 1.51. **Посилений сертифікат відкритого ключа (Сертифікат ключа)** – документ, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність Відкритого ключа підписанту. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписанта.

- 1.52. **Поточний рахунок** – рахунок, що відкривається банком Клієнту.
- 1.53. **Поточний рахунок INZHUR** – окремий поточний рахунок INZHUR у банку для обліку коштів Клієнтів та проведення розрахунків за операціями з Цінними паперами Клієнтів.
- 1.54. **Права за цінними паперами** – права, що виникають із зобов'язання Емітента за розміщеними ним цінними паперами (право спільної часткової власності на нерухоме майно та кошти, що складають активи пайового інвестиційного фонду, право щомісячно отримувати дивіденди).
- 1.55. **Права на цінні папери** – речові права на цінні папери (право власності, інші, визначені законом, речові права).
- 1.56. **Професійні учасники депозитарної системи** України – особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів відповідно до наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій.
- 1.57. **Рахунок** – рахунок у цінних паперах Клієнта, відкритий в INZHUR.
- 1.58. **Реквізити ідентифікації договору** – дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку.
- 1.59. **Реферальна програма (надалі також – Програма)** – програма, яка використовує реферальну систему винагород, що дає змогу залучити нових Клієнтів до сервісу INZHUR.
- 1.60. **Ринкове замовлення на купівлю/продаж** – замовлення купити/продати визначену кількість Цінних паперів за фіксованою ціною.
- 1.61. **Розпорядження** – документ, що містить вимогу до INZHUR виконати одну чи декілька взаємопов'язаних Депозитарних операцій чи інших послуг відповідно до Договору та/або повідомлення подане Відповідним засобом зв'язку.
- 1.62. **Розпорядник рахунку в цінних паперах** – статус, якого в INZHUR набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати Розпорядження або надавати інші документи, передбачені Положенням про провадження Депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 № 1084/23616 (надалі – Положення) для виконання операцій в системі депозитарного обліку.
- 1.63. **Статус податкового резидентства** – вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
- 1.64. **Тарифи** – Тарифи на депозитарні послуги ТОВ "ИНЖУР КЕПІТАЛ", які затверджені Депозитарною установою і є невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.65. **Угода** – договір купівлі-продажу Цінних паперів, який INZHUR укладає від свого імені, за рахунок, в інтересах та на підставі Замовлення Клієнта з іншими Клієнтами.
- 1.66. **Цінні папери (ЦП)** – інвестиційні сертифікати Емітента, ОВДП Права на Цінні папери (фінансовий актив) Депонента обліковуються Депозитарною установою відповідно до Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів (надалі – Центральний депозитарій) та Національним банком України щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої законодавством, веде Національний банк України (надалі – Депозитарій НБУ).
- 1.67. **Фактори ризику** – обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Клієнта, у тому числі за рахунок зниження вартості фінансових інструментів.
- Інші терміни застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

2. Основні положення, обов'язки та права.

- 2.1. Цей Договір встановлює права та обов'язки, відповідальність INZHUR та Клієнтів, які приєдналися до нього, інші умови, що визнаються сторонами як обов'язкові при обслуговуванні Клієнтів у INZHUR, регулює порядок та умови надання фінансових послуг, порядок встановлення та зміни тарифів, порядок розрахунків, підстави відмови та/або припинення надання фінансових послуг.
- 2.2. Перед приєднанням до Договору Клієнти можуть ознайомитися з повною інформацією, що надана INZHUR в електронній формі шляхом надання публічного доступу до Сайту INZHUR про:
- 1) INZHUR, а саме: найменування, місцезнаходження, контактний телефон, адресу електронної пошти, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг; відомості про державну реєстрацію; інформацію щодо включення INZHUR до Державного реєстру Депозитарних установ; інформацію щодо наявності у INZHUR права на надання фінансових послуг; контактну інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності INZHUR);
 - 2) фінансові послуги та продукти INZHUR;
 - 3) загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, що приєднується до Договору, включно з податками (за наявності), або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат;
 - 4) Договір, а саме: наявність у Клієнта права на відмову від Договору; строк, протягом якого Клієнтом може бути використано право на відмову від Договору, а також інші умови використання права на відмову від Договору; наявність у Клієнта права розірвати чи припинити обслуговування в INZHUR, а також наслідки таких дій; порядок внесення змін та доповнень до Договору;
 - 5) механізми захисту прав Клієнтів: можливість та порядок позасудового розгляду скарг Клієнтів; наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України.
- 2.3. Приєднанням до даного Договору Клієнт підтверджує, що:
- із загальною інформацією про INZHUR, діяльність INZHUR, фінансові послуги INZHUR та іншою інформацією, зокрема, згідно зі ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ознайомлений, зміст інформації Клієнту зрозумілий, не потребує її додаткового тлумачення, що засвідчує (підтверджує) Клієнт підписанням Анкети-заяви;
 - він ознайомився на Сайті INZHUR та повністю і безумовно погодився зі Згодою-повідомленням суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб-контрагентів (клієнтів) INZHUR, текст документу Клієнту зрозумілий та не потребує додаткового тлумачення, відповідає інтересам Клієнта, заперечень щодо викладених умов Клієнт не має, що останній засвідчує (підтверджує) підписанням Анкети-заяви;

- він надає свою згоду як суб'єкт персональних даних на обробку та передачу персональних даних Клієнта до бази персональних даних фізичних осіб-контрагентів (клієнтів) INZHUR, передачу конфіденційної інформації та даних, що складають банківську таємницю, з метою та на умовах, визначених в Договорі, з дозволу Клієнта, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України.

2.4. Договір вважається прийнятим та погодженим з моменту акцептування INZHUR отриманої від Клієнта підписаної Анкети-заяви у паперовій або в електронній формі.

2.5. Для усіх Клієнтів INZHUR даний Договір по своїй суті в розумінні норми статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором, в якому містяться елементи різних договорів, в тому числі але не виключно: договору про відкриття та обслуговування Рахунку, Генерального договору в розумінні законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки. До відносин сторін даного Договору застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у цьому Договорі.

2.6. Підписанням відповідної Анкети-заяви Клієнт підтверджує, що він погоджується з умовами, що викладені в Договорі, у тому числі на підставі принципу «свободи договору», визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Клієнт безвідклично підтверджує, що Договір йому зрозумілий, не потребують додаткового тлумачення, є розумними та справедливими, до даного Договору Клієнт приєднується без нав'язування йому банківських/ додаткових/ супутніх послуг; на момент приєднання Клієнт, його довірена особа не перебували під впливом омани, помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу важких обставин, Клієнт, його довірена особа не були жодним чином обмеженими законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством України способом, у своєму праві приєднатися до Договору і виконувати його.

2.7. Даний Договір діє протягом 10 (десяти) років з моменту підписання та прийняття INZHUR Анкети-заяви та вважається продовженим сторонами на той же термін на умовах, що викладені у релевантній редакції Договору, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії жодна зі сторін не виявила письмового бажання, його розірвати. Кількість таких продовжень є необмеженою.

2.8. Сторони домовились, що Договір та/ або будь-який інший документ, пов'язаний з укладенням та/або виконанням Договору, вважається укладеним з додержанням письмової форми в розумінні норм Цивільного кодексу України з урахуванням вимог, встановлених спеціальним законодавством, частиною другою статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Такий порядок укладення/ підписання заяв-договорів/ договорів/ документів повністю зрозумілий сторонам та вони з ним повністю погоджуються.

2.9. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться INZHUR шляхом розміщення тексту нової редакції Договору на Сайті INZHUR. Зміни та доповнення до Договору набувають чинності на наступний день за днем їх оприлюднення у вищезгаданий спосіб. Додатково INZHUR може ознайомлювати Клієнтів про внесення змін до Договору за допомогою надсилання повідомлення Клієнтам на електронну адресу, зазначену в Анкеті-заяві чи через інші доступні Відповідні засоби зв'язку. Зміни, що стосуються зміни визначень, структурних змін Договору або операційних змін, що не мають істотного впливу на права Клієнтів чи вносяться на вимогу законодавства України, набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті INZHUR.

2.10. Розміщення нової редакції Договору на Сайті INZHUR є належним виконанням INZHUR обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення про зміни даного Договору.

2.11. Клієнт зобов'язаний стежити за змінами даного Договору згідно інформації, що розміщена на Сайті INZHUR.

2.12. У разі зміни INZHUR даного Договору у порядку, визначеному цим Розділом, Клієнт при незгоді з новими умовами має право, протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати, з якої починають діяти нові умови Договору, подати заяву про закриття Рахунку, яка свідчить про незгоду Клієнта зі змінами умов Договору. Якщо в зазначений вище термін заява про закриття Рахунку від Клієнта не надійшла, то вважається, що Клієнт погодився на зміну умов Договору, тобто Клієнт виражає свою волю, що стосується змін умов Договору. У такому випадку застосування змін до Договору в період продовження договірних відносин між INZHUR та Клієнтом відбувається фактично шляхом мовчазної згоди сторін.

2.13. INZHUR зобов'язується:

2.13.1. Виплачувати доходи та інші суми, отримані INZHUR на користь Клієнта, за результатами проведення операцій Емітента в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Грошові кошти, що надходять на Поточний рахунок INZHUR з метою їх подальшого переказу Клієнту, не є власністю INZHUR. INZHUR при переказі таких доходів не виступає Податковим агентом, якщо тільки такий обов'язок прямо не передбачений вимогами законодавства України.

2.13.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку INZHUR процедури припинення ним провадження професійної діяльності на ринках капіталу – Депозитарної діяльності INZHUR відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення Депозитарної діяльності INZHUR повідомити Клієнта у спосіб, визначений цим Договором, щодо необхідності закриття Рахунку протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.13.3. Направляти повідомлення або іншу інформацію, яка направляється через Депозитарну систему України, в тому числі Депозитарію інформацію про Клієнта чи ЦП, відповідно до вимог законодавства, у порядку, встановленому Внутрішніми документами INZHUR, відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через Депозитарну систему України.

2.13.4. Надати Клієнту вмотивовану письмову відмову в прийнятті Розпорядження та/ або інших документів до виконання не пізніше 1 (одного) робочого дня, наступного за днем їх прийняття в разі невідповідності їх оформлення вимогам Положення.

2.13.5. Розкривати Клієнту інформацію про умови та порядок діяльності INZHUR з урахуванням вимог, встановлених статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.13.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (в тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової (депозитарної) операції щодо ЦП Клієнта на Рахунок у разі:

2.13.6.1. якщо здійснення ідентифікації та/ або верифікації Клієнта (зокрема даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) є неможливим;

2.13.6.2. якщо виникає сумнів стосовно того, що Клієнт чи його представник виступає від свого імені;

2.13.6.3. встановлення факту подання Клієнтом під час здійснення ідентифікації та/ або верифікації (поглибленої перевірки)

недостовірної інформації або подання інформації з метою введення INZHUR в оману.

2.13.7. Повідомляти Клієнта про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні Депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Клієнта Відповідними засобами зв'язку.

2.13.8. Надавати Клієнту інформаційні довідки (про незавершені операції з ЦП за Рахунком, інші інформаційні довідки відповідно до законодавства України та даного Договору) на вимогу Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Клієнту у спосіб, визначений у Розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.14. Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші Фактори ризику.

2.15. Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлень.

2.16. INZHUR має право:

2.16.1. Отримувати від Клієнта документи, необхідні для виконання своїх обов'язків, згідно даного Договору та законодавства України.

2.16.2. У випадку початку INZHUR процедури припинення ним провадження Депозитарної діяльності INZHUR відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення Депозитарної діяльності INZHUR виконувати тільки ті Розпорядження Клієнта, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом.

2.16.2. Вносити зміни до Внутрішніх документів INZHUR, даного Договору.

2.16.3. Здійснювати функцію суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України при наданні Клієнту послуг за цим Договором.

2.16.4. Відмовити Клієнту у наданні послуг за цим Договором та/або у виконанні Розпоряджень або Замовлень відповідно до цього Договору, законодавства України та Внутрішніх документів INZHUR у випадку настання будь-якого з наступних випадків:

- ненадання протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту INZHUR запитуваної інформації та/або документів або надання інформації та/або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри INZHUR, або надання Клієнтом недостовірної інформації;

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Депонента (зокрема даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)) є неможливим;

- якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

- встановлення факту подання Клієнтом під час здійснення ідентифікації та/або верифікації (поглибленої перевірки) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення INZHUR в оману;

- порушення цим Договором та чинного законодавства України;

- якщо у Клієнта перед INZHUR існує непогашена заборгованість за надані INZHUR послуги;

- підозри або отримання повідомлення від Клієнта про несанкціонований доступ третіх осіб до Мобільного застосунку, встановленого на мобільному пристрої Клієнта та Особистого кабінету Клієнта.

2.16.5. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком чи в обслуговуванні у випадках, передбачених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, але не виключно, у разі виникнення підозри із цього приводу, на власний розсуд INZHUR.

2.16.6. Виконувати операції з ЦП за Рахунком Клієнта без отримання Замовлення від імені Клієнта в наступних випадках:

2.16.6.1. списання ЦП, що підлягають погашенню, на підставі відповідного розпорядження (інформації від Депозитарію) відповідно до правил та інших внутрішніх документів Депозитарію та законодавства;

- надання та/або формування інформації по Рахунку з метою виконання INZHUR функцій податкового агента;

2.16.6.2. виконання безумовної операції щодо ЦП відповідно до вимог чинного законодавства України за умови наявності відповідних оригіналів документів, які є підставами для проведення такої операції.

2.16.7. Надавати Клієнту додаткові послуги, які не заборонені чинним законодавством України.

2.16.8. За виконання своїх обов'язків INZHUR, отримувати Винагороду та виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, Договору.

2.16.9. В односторонньому порядку змінювати Тарифи на послуги INZHUR у порядку та в строки, передбачені цим Договором або додатковими договорами.

2.16.10. Самостійно (без додаткового Розпорядження Клієнта) відраховувати (списувати, утримувати) належні йому за цим Договором, іншими договорами, які стосуються ЦП, суми грошових коштів, що надійшли до INZHUR для Клієнта:

- винагороду INZHUR згідно з Тарифами;

- послуги третіх осіб, а також інші витрати, понесені INZHUR в ході виконання Договору.

2.16.11. Відмовити Клієнту у проведенні операцій з ЦП, зокрема у випадку, якщо INZHUR вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку (ринку цінних паперів) або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

2.17. INZHUR зобов'язується:

2.17.10. Виконувати функції податкового агента Клієнта у випадках, визначених Податковим кодексом України.

2.17.11. Інформувати Клієнта про умови Обігу цінних паперів, в тому числі обмеження щодо обігу ЦП, що передбачені рішенням державного органу чи його посадової особи, проспектом ЦП/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск ЦП, до того, як буде виконано дії за його Замовленням.

2.17.12. Під час виконання зобов'язань, передбачених цим розділом Договору, керуватися принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта.

2.17.13. Здійснювати ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) у порядку, встановленому законодавством України, внутрішніми документами INZHUR та цим Договором.

2.17.14. При отриманні від Клієнта Замовлення на продаж встановити права Клієнта стосовно ЦП які є об'єктом цивільних прав за таким Замовленням.

2.18. Клієнт зобов'язується:

2.18.10. Дотримуватися даного Договору, вимог чинного законодавства України, які регламентують відносини Клієнта та INZHUR.

2.18.11. Надавати INZHUR інформацію та документи, які передбачені законодавством України та Внутрішніми документами INZHUR, як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України, даним Договором.

2.18.12. Повідомляти INZHUR про будь-які зміни в наданих документах/інформації, зміни анкетних, контактних даних та даних про банківські реквізити не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня настання таких змін шляхом надання INZHUR Відповідними засобами зв'язку Анкети-опитувальника для продовження ділових відносин (Додаток № 8) та копій нових документів.

2.18.13. Надавати на запит INZHUR та у встановлені строки інформацію та документи про власний Статус податкового резидентства, а також іншу інформацію та документи, необхідні для звітності за Підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної у INZHUR обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що Рахунок належить до Підзвітних рахунків.

2.18.14. Протягом 60 (шістдесят) календарних днів з дати початку INZHUR процедури припинення ним провадження Депозитарної діяльності INZHUR відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення Депозитарної діяльності INZHUR здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

2.18.15. Належним чином оплачувати послуги INZHUR згідно Договору.

2.18.16. Регулярно самостійно здійснювати відслідковування змін до цього Договору шляхом відвідування Сайту INZHUR.

2.18.17. Якомога швидше повідомити INZHUR про факт відкликання довіреності, виданої уповноваженій особі Клієнта, та про інші факти, які можуть призвести до шахрайства і несанкціонованих дій третіх осіб.

2.18.18. За запитом INZHUR надавати (оновлювати) у встановлений ним термін контактні дані, іншу інформацію, та документи, що підтверджують справжність такої інформації.

2.18.19. Надати INZHUR всі документи, що є необхідними для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

2.18.20. Не допускати подачу Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації.

2.18.21. Забезпечити INZHUR документами та інформацією, необхідними для виконання Замовлення.

2.18.22. негайно повідомляти про помилки та неточності, інші невідповідності в звітах INZHUR.

2.18.23. На запит INZHUR надавати письмові пояснення, а також обґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, зазначеного в такому запиті.

2.18.24. Виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України і цим Договором.

2.19. Клієнт має право:

2.19.10. Отримувати інформацію про умови та порядок діяльності INZHUR з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

2.19.11. Отримувати виписки, інформаційні довідки та іншу інформацію від INZHUR в порядку та в строки, встановлені законодавством України та цим Договором.

2.19.12. Надавати INZHUR Розпорядження та інші документи для направлення повідомлення або іншої інформації, які направляються через Депозитарну систему відповідно до вимог законодавства України, у порядку, встановленому Внутрішніми документами INZHUR, відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку направлення повідомлень та інформації через Депозитарну систему України.

2.19.13. Вимагати від INZHUR належного виконання Замовлень Клієнта та зобов'язань INZHUR.

3. Інформація з обмеженим доступом та інформація, що містить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

3.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню INZHUR, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

3.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до даного Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

3.3. Професійною таємницею на ринках капіталу та організованих товарних ринках є інформація, про діяльність та/ або фінансовий стан Клієнта, що стала відомою INZHUR в процесі обслуговування Клієнта при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

3.4. INZHUR забезпечує збереження інформації, що становить професійну таємницю, шляхом:

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить професійну таємницю;

- організації спеціального діловодства з документами, що становить професійну таємницю;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
- застосування застережень щодо збереження професійної таємниці та встановлення відповідальності за її розголошення у договорах та угодах.

3.5. INZHUR в порядку, строки та обсягах, що встановлені Депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, надає до Депозитарію інформацію щодо стану Рахунку Клієнта та інформацію щодо проведення на Рахунку Клієнта облікових операцій переказу Прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/ припиненням цих прав.

3.6. Клієнт підписанням Анкети-заяви підтверджує, що ознайомлений з порядком розкриття INZHUR інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та погоджується із вказаним порядком. Інформація з обмеженим доступом не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

4. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів.

4.1. Сторони в рамках співпраці згідно даного Договору несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

4.2. Сторони в рамках співпраці згідно даного Договору звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань у разі настання та дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що є непередбаченими, надзвичайними та невідворотними обставинами, відбуваються незалежно від волі і бажання та поза межами контролю сторін, сторони не могли їх передбачити чи запобігти їм, такі обставини призводять до порушення даного Договору, унеможливають виконання зобов'язань за даним Договором та обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, на яких ґрунтується співпраця в рамках даного Договору.

4.3. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безладу, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, дії та/або вимоги та/або обмеження, які встановлює для Депозитарної установи Верховна Рада України шляхом прийняття відповідних законодавчих актів, Уряд України, НКЦПФР та Національний банк України, інші треті сторони шляхом прийняття відповідних підзаконних та локальних нормативних актів, в т.ч., але не виключно, стосовно банківського законодавства або його тлумачення у тих межах, у яких вони можуть завадити INZHUR у виконанні її обов'язків, встановлення обмеження на доступ до рахунків (в тому числі до рахунків у цінних паперах), іноземної валюти тощо.

4.4. Підтвердженням форс-мажорних обставин або істотної зміни обставин є відповідні Сертифікати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами чи іншими уповноваженими органами.

4.5. Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням відповідного Сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданого Торгово-промисловою палатою України чи уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами протягом 7 (семи) робочих днів від дати настання або припинення дії обставин непереборної сили.

4.6. Недотримання строків письмового повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє права будь-яку сторону Договору посилаючись на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

4.7. Сторона даного Договору не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань, якщо обставини непереборної сили, визначені в даному Розділі, настали у період прострочення виконання зобов'язань.

4.8. INZHUR несе відповідальність:

- за порушення порядку та терміну відкриття Рахунку Клієнту;
- за порушення порядку та терміну здійснення обліку цінних паперів Клієнта;
- за невиконання Розпоряджень Клієнта, які прямо передбачені даним Договором;
- за інші порушення своїх зобов'язань, що встановлені даним Договором.

4.9. Клієнт несе відповідальність:

- за недотримання вимог INZHUR, що викладені в цьому Договорі;
- за ненадання до INZHUR, або надання неповної чи недостовірної інформації та/або документів, що передбачені законодавством України та/або Внутрішніми документами INZHUR, які є обов'язковими для надання до INZHUR для виконання нею дій, передбачених даним Договором;
- за неподання та/або порушення терміну подання інформації про зміни до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття Рахунку, інших документів на вимогу INZHUR чи без неї;
- за всі дії уповноважених осіб Клієнта та Розпорядників Рахунку;
- за надання завідомо неправдивої інформації та за заподіяння шкоди шляхом обману та зловживання довірою, зокрема, за злочини, передбачені статтями 190, 192, 222 Кримінального кодексу України;
- за несвоєчасну оплату вартості послуг INZHUR

- за забезпечення належного збереження та конфіденційності Автентифікаційних даних Клієнта, засобів доступу до Мобільного застосунку, Особистого кабінету, електронної пошти та мобільного пристрою Клієнта, неналежне збереження яких може спричинити несанкціонований доступ третіх осіб до Мобільного застосунку, встановленого на мобільному пристрої Клієнта та Особистого кабінету Клієнта, електронної пошти та/або інформації та/або документів, отриманих Відповідними каналами зв'язку, а також за наслідки, спричинені таким несанкціонованим доступом

4.10. INZHUR не несе відповідальності:

- за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю INZHUR, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювалися INZHUR за письмовими Розпорядженнями (наказами) Клієнта, виникли внаслідок дій (бездіяльності) Депозитарію;
- за завдані Клієнту збитки, якщо вони є наслідком дій, вчинених відповідно до Розпоряджень Клієнта;
- за невиконання Розпоряджень Клієнта, які були надані з порушенням вимог подання, заповнення Розпоряджень та інших документів, які необхідні для здійснення цих операцій INZHUR.

4.11. Розгляд звернень Клієнтів здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

4.12. Усі спори, що виникають у зв'язку зі співпрацею в рамках Договору або пов'язані із ними, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

4.13. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

5. Умови припинення співпраці.

5.1. Сторони підтверджують, що співпраця в межах Договору може бути припинена тільки за умови відсутності ЦП, Прав на цінні папери на Рахунку Клієнта у наступному порядку:

5.1.1. На підставі Розпорядження Клієнта про закриття Рахунку. У такому випадку датою припинення співпраці в рамках даного Договору є дата закриття Рахунку.

5.1.2. На підставі внутрішнього розпорядження керівника INZHUR за відсутності операцій на Рахунку Клієнта протягом 1 (одного) календарного року без необхідності надання додаткових повідомлень Клієнту. З дати закриття Рахунку співпраця в межах даного Договору вважається припиненою:

- за взаємною згодою Сторін.
- за рішенням компетентного суду, яке набрало законної сили у встановленому порядку, згідно чинного законодавства України.

5.2. У будь-якому випадку положення даного Договору не можуть суперечити положенням чинного законодавства України. У разі наявності таких суперечностей відповідне положення Договору вважається таким, що не підлягає застосуванню сторонами та замінено положенням чинного законодавства України, якому воно суперечить. При цьому недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

5.3. Сторони підтверджують, що припинення співпраці та/або закриття Рахунку Клієнта не впливає на його обов'язок з відшкодування всієї заборгованості по наданим INZHUR послугам та всім іншим доведеним витратам INZHUR.

6. Конфіденційність та захист інформації.

6.1. Інформація, отримана однією зі Сторін щодо іншої сторони в ході переддоговірних відносин до приєднання до даного Договору, а також в процесі співпраці в рамках даного Договору, становить собою конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел. Клієнти та INZHUR, не обмежуючись строком, зобов'язані забезпечити неухильне дотримання встановленого законодавством України та даним Договором режиму конфіденційної інформації або комерційної таємниці (включаючи взаємні зобов'язання щодо збереження та не розкриття відповідної інформації третім особам), крім випадків, передбачених законодавством України, а також даним Договором.

6.2. Клієнти та INZHUR надають одне одному безвідкличну та безумовну згоду на розкриття (передачу) інформації, яка за даним Договором становить конфіденційну інформацію або комерційну таємницю:

- приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг відповідній стороні відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та такою стороною договорів під їх зустрічні зобов'язання про нерозголошення інформації;
- органам, які згідно законодавства здійснюють перевірку діяльності відповідної сторони;
- у випадку порушення одною зі сторін зобов'язань згідно Договору – з метою захисту іншою стороною своїх прав;
- у випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.3. Зобов'язання по збереженню конфіденційності зберігають свою силу також після закінчення строку співпраці за даним Договором та правилами чи її дострокового припинення протягом 5 (п'яти) наступних років.

6.4. INZHUR забезпечує обробку та захист персональних даних уповноважених представників Клієнта з дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та нормативно-правових актів України, Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та міжнародних договорів України. INZHUR володіє базами персональних даних своїх Клієнтів, дані яких отримуються INZHUR під час здійснення ним своєї статутної діяльності.

6.5. З метою реалізації прав сторін згідно даного Договору, забезпечення якості і безпеки обслуговування, INZHUR має право здійснювати аудіозапис/ запис телефонних розмов з Клієнтами та їх представниками, фото-/ відеозйомку представників Клієнта в приміщеннях INZHUR на магнітний та/або електронний носій та використання INZHUR результатів записів/ зйомок, у т.ч. як доказів. Дані з системи відеоспостереження INZHUR (фото-/ відеозйомка в приміщеннях INZHUR), аудіозапис/ запис телефонних розмов з представниками Клієнта, можуть бути використані в кожному конкретному випадку, як самим INZHUR, так і компетентними державними органами, у тому числі судом (як докази у кримінальних провадженнях), правоохоронними органами (з метою безпеки), судами (для забезпечення доказів у цивільних і господарських справах).

6.6. INZHUR забезпечує збереження та захист від розголошення інформації, яку він отримує від Клієнта шляхом

використання засобів зовнішньої охорони та сигналізації, спеціального режиму відвідування приміщень, використання сейфів та впровадження заходів кібербезпеки.

6.7. Інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законодавчими актами України та цим Договором. Розкриття інформації відбувається також на законну вимогу уповноважених органів державної влади та в інших випадках, передбачених законодавством, коли розкриття такої інформації є обов'язковим.

6.8. Інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, надається власнику інформації, або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом та/або цим Договором випадках.

6.9. Клієнт зобов'язується самостійно забезпечити конфіденційність та неможливість доступу третіх осіб до Мобільного застосунку, встановленого на мобільному пристрої Клієнта, Особистого кабінету, електронної пошти та/або інформації та/або документів, отриманих Відповідними каналами зв'язку.

7. Фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.

7.1 Даним розділом INZHUR інформує Клієнтів про фактори ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу. Під факторами ризиків у даному випадку розуміються обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів, ЦП Клієнта, у тому числі внаслідок зниження вартості ЦП.

7.2. Інвестиції в нерухомість та ЦП пов'язані з високою долею ризиків і не передбачають гарантій як по поверненню основної суми інвестицій, так і по отриманню будь-яких доходів.

7.3. Вартість нерухомості та, відповідно, розрахункова вартість ЦП може як збільшуватися, так і зменшуватися, держава не гарантує дохідність інвестицій. Заява будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості нерухомості та ЦП є лише припущенням.

7.4. Ризики інвестування в нерухомість та ЦП включають, але не обмежуються наступними ризиками:

- ризик збитків пов'язаних зі зміною ринкової вартості нерухомості, що належить відповідному інвестиційному фонду;
- ризик ліквідності – це ризик фінансових втрат, пов'язаний із потенційною неможливістю продати нерухомість інвестиційного фонду по прийнятним цінам;
- системний ризик пов'язаний із неможливістю великої кількості фінансових інститутів виконувати свої зобов'язання. До системних ризиків відноситься ризик банківської системи;
- ризик неправомірних дій по відношенню до Цінних паперів та активів відповідного інвестиційного фонду зі сторони третіх осіб;
- кредитний ризик пов'язаний із можливістю невиконання прийнятих на себе зобов'язань зі сторони контрагентів по угодам, у тому числі орендарем за договором оренди нерухомості інвестиційного фонду;
- регуляторний ризик – це ризик можливих фінансових збитків, які можуть виникнути у зв'язку з прийняттям законів або підзаконних (регуляторних) актів, або інших обов'язкових до виконання Емітента документів, які можуть погіршити фінансовий стан інвестиційного фонду внаслідок введення обмежень на отримання доходів або обмежень на здійснення діяльності, та/або необхідності додаткових витрат;
- операційний ризик пов'язаний із можливістю неправильного функціонування обладнання та програмного забезпечення, що використовується при опрацюванні транзакцій, а також неправильних дій або бездіяльності співробітників організацій, що приймають участь у розрахунках, здійсненні депозитарної діяльності тощо;
- ризики виникнення форс-мажорних обставин, у тому числі природні лиха та військові дії;
- валютний ризик – це ризик фінансових втрат внаслідок несприятливих змін валютних курсів;
- ризики інвестування в облігації внутрішніх державних позик – це ризик девальвації гривні, ризик дефолту (реструктуризації) уряду за облігаціями, інфляція, законодавчі ризики;

7.5. Результати діяльності Емітента у минулому не є гарантією доходів відповідного інвестиційного фонду в майбутньому, а рішення про придбання Цінних паперів приймається Клієнтом самостійно.

7.6. Приведений у даному Розділі перелік можливих ризиків при здійсненні операцій на ринках капіталу не є вичерпним.

7.7. Приєднуючись до даного Договору Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, усвідомлює всі пов'язані з ризиками наслідки та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов'язані зі здійсненням операцій на ринках капіталу.

8. Політика INZHUR щодо конфлікту інтересів.

8.1. Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні INZHUR послуг Клієнтам згідно даного Договору, існування яких може зашкодити інтересам Клієнта, INZHUR враховує, чи може INZHUR, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над INZHUR, потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

- INZHUR або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;
- INZHUR або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;
- INZHUR або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого клієнта або групи клієнтів над інтересами Клієнта;
- INZHUR або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що й Клієнт;
- INZHUR або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв'язку з послугами, наданими Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

8.2. INZHUR вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов'язану з ним відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання послуг згідно даного Договору, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці INZHUR чи іншими способами стимулювання INZHUR.

8.3. INZHUR забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов'язки, що пов'язані або можуть бути пов'язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

8.4. У випадку якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені INZHUR відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси Клієнта, недостатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта, INZHUR розкриває Клієнтові загальний характер та/ або джерела конфліктів інтересів і повідомляє про заходи, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за Замовленням Клієнта.

8.5. Інформація, що розкривається в пункті 8.4. даного Розділу, подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей Клієнта, для того, щоб Клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даного в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

8.6. В інформації про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 8.4. цього Розділу, INZHUR зазначається, що організаційні та адміністративні механізми, створені INZHUR для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

8.7. Інформація про конфлікт інтересів, що розкривається відповідно до пункту 8.4. цього Розділу, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні INZHUR Послуг Клієнту згідно Договору, з урахуванням особливостей Клієнта, для якого розкривається інформація. Такий опис містить детальне пояснення загального характеру і джерел конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом'якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно послуги або послуг, в рамках якої або яких виникають конфлікти інтересів.

8.8. INZHUR оцінює та переглядає не рідше одного разу на рік даний Розділ та вживає необхідні заходи для усунення його недоліків.

8.9. INZHUR зберігає та регулярно оновлює інформацію про види послуг або діяльності, що здійснюється INZHUR чи від його імені, в яких мав місце конфлікт інтересів, що завдав шкоди інтересам одного або декількох Клієнтів, або у випадку надання послуг чи провадження діяльності, що тривають, в яких може виникнути такий конфлікт інтересів.

9. Порядок проведення оцінювання клієнтів.

9.1. INZHUR здійснює оцінювання Клієнта відповідно до чинного законодавства, внутрішніх положень INZHUR на підставі інформації отриманої від Клієнта з метою проведення оцінки його компетентності, досвіду та знань, необхідних для вчинення правочинів або надання певних послуг, для отримання висновку щодо здатності Клієнта приймати власні інвестиційні рішення та оцінювати особисті ризики, пов'язані з такими правочинами або послугами. Клієнт приєднанням до Договору підтверджує, що він повною мірою усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо відповідного типу категорії та з дати приєднання до цього Договору є віднесеним до категорії Некваліфікованих інвесторів, якщо про іншу не погоджено окремо або не повідомлено INZHUR.

9.2. Якщо Клієнт бажає бути віднесеним до іншої категорії, відмінної від тої, до якої його було віднесено INZHUR, такий Клієнт повинен письмово про це повідомити INZHUR а також повідомити INZHUR про те, що Клієнт усвідомлює наслідки застосування до нього положень законодавства щодо відповідного типу категорії, про що сторони підписують відповідну угоду.

До моменту визнання Клієнта як віднесеного до іншого типу категорії за запитом Клієнта шляхом укладення відповідної угоди, INZHUR не застосовує до нього положення законодавства щодо відповідного типу категорії інвесторів при наданні певного виду послуг та/або вчинення/укладення угод.

9.3. INZHUR з метою здійснення контролю щодо відповідності віднесення Клієнта до певної категорії клієнтів може здійснювати повторне оцінювання Клієнта у випадках, коли це вимагається внутрішніми документами або чинним законодавством України або під час проведення повторної ідентифікації та верифікації Клієнта.

10. Подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Багатосторонньої угоди CRS.

10.1. INZHUR застосовує заходи належної комплексної перевірки до всіх фінансових рахунків Клієнтів, навіть якщо вони належать особам, інформація про яких не буде включатися до звіту про підзвітні рахунки для цілей Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (надалі - Багатостороння угода CRS) та Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (надалі - Загальний стандарт звітності CRS).

10.2. Клієнт зобов'язаний:

10.2.1. надавати на запит INZHUR письмове підтвердження (у складі Додатку № 5-Додатку № 7 до Договору) про те, що в Клієнта та/або його контролюючих осіб немає статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції ніж України для встановлення підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Багатосторонньої угоди CRS;

10.2.2. заповнити та підписати документ самостійної оцінки статусу податкового резидентства стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS для встановлення держави (території), резидентом якої є власник рахунку та/або контролююча особа (надалі - документ самостійної оцінки CRS), у разі, якщо Клієнт та/або його контролюючі особи мають статус податкового резидента іншої юрисдикції крім України;

10.2.3. надавати на запит INZHUR іншу інформацію та/або документи, необхідні INZHUR для вжиття заходів належної комплексної перевірки фінансових рахунків, встановлення їх підзвітності та складання звітності за підзвітними рахунками на

виконання вимог Загального стандарту звітності CRS;

10.2.4. протягом 30 календарних днів повідомити INZHUR про зміну свого статусу податкового резидентства для цілей Загального стандарту звітності CRS та/або про зміну відповідного статусу контролюючої особи;

10.2.5. протягом 30 календарних днів з дня отримання від INZHUR запиту з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри, встановленої пп. 393.2.2.3. п. 393.2 ст. 393 Податкового кодексу України (надалі - ПКУ), надати пояснення та інформацію;

10.2.6. у строк, встановлений INZHUR (але не пізніше 90 календарних днів з дня отримання запиту INZHUR) надавати документи, визначені пп. 393.2.2 п. 393.2 ст. 393 ПКУ, та/або пояснення, що спростовують підозру, встановлену 393.2.2.5 п. 393.2 ст. 393 ПКУ.

10.3. INZHUR має право:

10.3.1. під час проведення перевірки статусу податкового резидентства Клієнта та/або його контролюючих осіб використовувати наявну інформацію та документи, отримані відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

10.3.2. надсилати на адресу Клієнта запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри, якщо під час або після застосування процедур належної комплексної перевірки INZHUR дізнається або він має підстави вважати (має підозру), що рахунок належить до підзвітних, але щодо рахунку Клієнтом подано документи самостійної оцінки стосовно себе та/або стосовно контролюючих осіб та/або іншу інформацію та/або документи, які вказують на те, що рахунок не є підзвітним;

10.3.3. відмовити у встановленні ділових відносин, наданні фінансових послуг або відмовити в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з Клієнтом, у випадку, визначеному пп. 393.2.2.4. п. 393.2 ст. 393 ПКУ;

звернутися до Клієнта з вимогою про надання пояснень, що стосуються підозри, якщо INZHUR стане відомо або він має підстави вважати (існує підозра), що Клієнт надав йому неповну або недостовірну інформацію, внаслідок чого інформація про рахунок, яка повинна була бути включена до звіту про підзвітні рахунки, не була включена до раніше поданого звіту;

10.3.4. для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS надавати на запит Державної податкової служби України інформацію про Клієнта та його контролюючих осіб, у вигляді документів, визначених у 10.2. Договору.

11. Інше.

11.1. Сторони визначили, що всі істотні умови співпраці є погодженими Клієнтом та INZHUR в момент приєднання Клієнта до даного Договору, датою направлення інформації про даний Договір, їх зміну та датою погодження вказаного Договору є дата акцептування Анкети-заяви INZHUR.

11.2. Приєднанням до даного Договору Клієнт, окрім іншого, зобов'язується, у випадку набуття (або втрати) щодо своєї особи певних ознак, які характеризують, або можуть характеризувати Клієнта, як особу, на яку поширюються вимоги Закону США «Про податкові вимоги щодо іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), що надалі іменований – FATCA:

- письмово повідомити про факт зміни громадянства/ податкового резидентства INZHUR (з наданням відповідних підтверджуючих документів) протягом 2 (двох) робочих днів з дня настання відповідної події;

- письмово підтвердити або спростувати факт набуття/ втрати вищезазначених ознак протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення відповідного письмового запиту INZHUR.

11.3. У випадках, передбачених в пункті 11.2. цього Розділу, Клієнт зобов'язується пройти відповідну ідентифікацію в INZHUR з урахуванням вимог FATCA, а також підписати відповідну Анкету-заяву/ повідомлення, яка буде містити відповідні права та обов'язки сторін в рамках FATCA, а також порядок та умови розкриття банківської таємниці (іншої інформації) в рамках FATCA.

11.4. У випадку ненадання Клієнтом необхідних відповідних, або відмови чи ухилення Клієнтом від ідентифікації, INZHUR має право відмовити Клієнту в подальшому наданні послуг, а співпраця в рамках даного Договору буде вважатися припиненою за ініціативою Клієнта з дня вищевказаної відмови або невиконання Клієнтом протягом 10 (десяти) робочих днів відповідної письмової вимоги INZHUR.

11.5. Приєднання до даного Договору не тягне за собою переходу Прав на цінні папери та Прав за цінними паперами від Клієнта до INZHUR.

11.6. При вчиненні дій одним із подружжя від імені малолітньої або неповнолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого із подружжя. У випадку наявності судового спору щодо визнання будь-якого правочину укладеного в рамках даного Договору недійсним як такого, що укладений без згоди другого з подружжя, той з подружжя, який діяв від імені такої малолітньої або неповнолітньої дитини, зобов'язується компенсувати всі збитки і витрати INZHUR, що виникли в INZHUR внаслідок такого спору.

11.7. Обмін Розпорядженнями, повідомленнями, Замовленнями, Звітами, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням сторонами даного Договору, здійснюється Відповідними засобами зв'язку.

11.8. INZHUR та Клієнт зобов'язуються невідкладно повідомляти один одного про будь-які факти, події, помилки, недоліки, тощо, що є суттєвими (істотними) для спільної дії/ співпраці сторін, невідкладно надавати відповіді на запити іншої сторони стосовно таких фактів, подій, помилок, недоліків.

11.9. Розгляд заяв (звернень) Клієнтів здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України. Клієнт має право звернутись до INZHUR з питань, що стосуються її діяльності через наступні канали:

- електронною поштою на електронну адресу INZHUR: hello@inzhur.reit;

- засобами поштового зв'язку або особисто шляхом письмового звернення за місцезнаходженням INZHUR: 01033, місто Київ, вулиця Жилианська, будинок 48,50А, 7 поверх, офіс 19.

11.10. Для забезпечення розгляду, заява (звернення) має містити наступну обов'язкову інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання Клієнта, контактні дані, суть порушеного питання, скарги, прохання чи вимоги тощо.

11.11. Усі заяви (звернення) розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 (одного) календарного місяця з дня отримання, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня

їх отримання. У разі, якщо питання, порушені у заяві (зверненні) вирішити неможливо, керівник INZHUR або його заступник визначають термін розгляду, але не більше 45 (сорока п'яти) календарних днів. При наявності обґрунтованої письмової вимоги Клієнта, термін надання відповіді може бути скорочений.

11.12. INZHUR при наданні послуг Клієнту керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта.

11.13. INZHUR вживає всіх необхідних заходів для отримання якнайкращого результату для Клієнта в тій мірі, в якій він виконує Замовлення Клієнта, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

- У випадках, передбачених чинним законодавством України, INZHUR виконує функції Податкового агента.

11.14. Приєднанням до цього Договору Клієнт підтверджує, що був належним чином повідомлений INZHUR і перед таким підписанням Клієнт ознайомився:

11.14.1. з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання Інвестиційних послуг, умовами цього Договору (у тому числі з умовами та процедурами оцінювання Клієнта, в тому числі оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг та/або надання інших послуг щодо ЦП.

12. Електронний документообіг.

12.1. Будь-які документи, що укладаються з метою виконання та в рамках Договору в формі Електронних документів, якщо вони підписані за допомогою КЕП, вважаються оригіналами та приймаються INZHUR і Клієнтами як такі.

12.2. Формування Електронних документів здійснюється з застосуванням положень Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та чинного законодавства України.

12.3. Клієнти самостійно займаються виготовленням необхідних КЕП уповноваженим представникам, отриманням та наданням INZHUR Відкритих ключів з Посиленням сертифікатом відкритого ключа, призначенням відповідальних осіб за використання Відкритого ключа та/або Посиленого сертифікату відкритого ключа (Сертифікату ключа).

12.4. Електронні документи вважаються відправленими стороною-відправником і одержаними стороною-одержувачем з моменту надходження відправнику повідомлення в електронній формі від одержувача про одержання цього Електронного документа відправника.

12.5. До моменту відправлення іншій стороні, сторона-відправник зобов'язана належним чином скласти новий та/або перевірити одержаний Електронний документ і підписати його з використанням КЕП. Перевірка факту підписання відповідною стороною конкретного Електронного документа, здійснюється стороною-одержувачем з використанням Відкритого ключа та Посиленого сертифіката відкритого ключа.

12.6. Електронні документи, якщо вони двосторонні, вважаються підписаними та набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП стороною-одержувачем Електронного документа, одержаного від сторони-відправника з нанесеним нею КЕП.

12.7. Розірвання (скасування) Електронного документа, підписаного обома сторонами з використанням КЕП, здійснюється або шляхом складення та підписання Акту про анулювання Електронного документа.

12.8. Строк підписання Електронних документів з використанням сторонами КЕП становить 1 (один) робочий день з дати отримання Електронних документів стороною-одержувачем.

12.9. У випадку, коли одна зі сторін заявляє про втрату конкретного Електронного документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого Електронного документа не здійснюється. При цьому, сторона, яка зберігає власний примірник Електронного документа, зобов'язується за зверненням сторони, яка втратила цей Електронний документ, надати його доступними електронними каналами зв'язку, або на носії електронної інформації.

12.10. У випадку, коли обидві сторони втратили конкретний Електронний документ, який попередньо набрав чинності, сторони повторно підписують такий Електронний документ та одночасно підписують Акт про анулювання втраченого Електронного документа.

12.11. Якщо при звірці сторонами даних про підписання Електронних документів будуть виявлені розбіжності, то за замовчуванням будуть застосовуватися наступні умови чинності Електронних документів:

а) юридичну силу буде мати той Електронний документ, який був останнім підписаний сторонами з використанням КЕП, за умови, що такий Електронний документ не було анульовано за погодженням сторін;

б) Електронний документ, який набув чинності згідно Договору, зберігає чинність до моменту його анулювання (скасування) сторонами;

в) Електронний документ, підписаний стороною з використанням КЕП вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником сторони-відправника в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

г) КЕП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

- КЕП підтверджено з використанням Посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису;

- під час перевірки використовувався Посилений сертифікат відкритого ключа, чинний на момент накладення КЕП;

- особистий ключ підписанта відповідає Відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

д) всі КЕП, які використовуються сторонами для підписання Електронних документів, повинні належати їхнім уповноваженим представникам, а неправомірне чи помилкове накладання КЕП на Електронний документ одною зі сторін, не може бути підставою для не визнання/оспорювання/невиконання нею таких підписаних Електронних документів, що відправлені іншій стороні.

12.12. Електронні документи, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документами, що складаються на паперовому носії.

12.13. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації сторони зобов'язані:

- не нищити та/або не змінювати архіви відкритих ключів КЕП, Електронних документів;

- не використовувати для підписання Електронних документів Скомпрометовані ключі.

12.14. Сторони самостійно забезпечують збереження Відкритих ключів та Електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

12.15. Видача, заміна, знищення особистих та Відкритих ключів, в тому числі, у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки акредитованими центрами сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

12.16. При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

13. Програмний модуль

13.1. INZHUR використовує Програмний модуль як спеціалізований програмний продукт для дистанційного надання Клієнтам послуг, передбачених цим Договором, внутрішніми документами INZHUR та законодавством України.

13.2. Для здійснення операцій у Програмному модулі Клієнт використовує власне технічне обладнання (персональний комп'ютер та/або мобільний пристрій, на який завантажено мобільний застосунок «INZHUR» тощо). Для здійснення операцій з використанням Програмного модуля технічне обладнання Клієнта має бути підключене до мережі Інтернет.

13.3. INZHUR забезпечує цілодобовий доступ до Програмного модулю, за винятком періодів технічного обслуговування, технічних збоїв. INZHUR не гарантує відсутності можливих збоїв або помилок у роботі Програмного модуля, а також його сумісність з іншими програмними продуктами, що використовуються Клієнтом. INZHUR не несе відповідальності за можливу відсутність доступу до Програмного модуля яка виникла в результаті збоїв електричних мереж, мережі Інтернет, обладнання, а також за інших обставин, що знаходяться поза контролем INZHUR.

13.4. Вхід до Програмного модулю Клієнтом може здійснюватися:

- шляхом відвідування Особистого кабінету, що знаходиться на Сайті;

- шляхом входу в Мобільний застосунок «INZHUR», завантаженого Клієнтом на власний мобільний пристрій.

13.5. Вхід Клієнта до Програмного модуля здійснюється із застосуванням Автентифікаційних даних Клієнта. Автентифікація Клієнта здійснюється при кожному вході в Програмний модуль.

13.6. Клієнт підтверджує, що використання Автентифікаційних даних Клієнта або іншого способу автентифікації у Програмному модулі є достатнім для ідентифікації Клієнта у межах відповідної сесії та підтвердження належності вчинених у такій сесії дій Клієнта.

13.7. Будь-яка дія Клієнта, вчинена у Програмному модулі після входу до Програмного модуля із застосуванням Автентифікаційних даних Клієнта, визнається Сторонами належним волевиявленням Клієнта, електронним повідомленням Клієнта та/або електронним документом/даними, сформованими та надісланими Клієнтом через погоджений Сторонами авторизований канал зв'язку. Такі дії мають для Сторін юридичне значення, передбачене Договором, якщо інша спеціальна форма не є обов'язковою відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, внутрішніх документів INZHUR або окремої вимоги INZHUR.

13.8. Сторони погодили, що виконання дій з натискання Клієнтом кнопок або елементів інтерфейсу Програмного модуля «Підтвердити», «Згоден», «Погоджуюсь», «Прийняти», «Подати», «Відправити», «Купити», «Продати», «Потягни, щоб купити», «Потягни, щоб продати», «Скасувати», «Реінвестування дивідендів», «Поповнити», «Зняти» або інших аналогічних дій, передбачених інтерфейсом Програмного модуля, є належним підтвердженням ознайомлення Клієнта з відповідною інформацією, прийняття умов, подання відповідного Замовлення/Розпорядження/заяви/повідомлення в електронній формі або надання відповідної згоди/відмови, залежно від змісту екранної форми, на якій така дія здійснюється. і такий спосіб волевиявлення Клієнта вважається аналогом власноручного підпису Клієнта для цілей, визначених цим Договором.

13.9. Передача інформації між Клієнтом і INZHUR із застосуванням Програмного модулю каналами мережі Інтернет здійснюється по захищеному протоколу.

13.10. Клієнт зобов'язаний самостійно забезпечувати конфіденційність та збереження своїх Автентифікаційних даних, контролювати доступ до мобільного пристрою та електронної пошти/номера телефону, які використовуються для доступу до Програмного модуля, не передавати такі дані третім особам, не допускати використання Програмного модуля іншими особами від свого імені, встановлювати належні засоби блокування технічного обладнання Клієнта та негайно повідомляти INZHUR про несанкціонований доступ або підозру на такий доступ. Клієнт несе повну відповідальність за всі наслідки, спричинені здійсненням несанкціонованого доступу та/або ініціюванням операцій третіми особами, зокрема з необережності чи з відома Клієнта, безпосереднє необережне чи навмисне повідомлення Автентифікаційних даних Клієнтом третім особам або їх підбором третіми особами тощо. До моменту отримання INZHUR повідомлення від Клієнта про несанкціонований доступ до Програмного модулю, INZHUR має право вважати всі дії у Програмному модулі такими, що вчинені Клієнтом.

13.11. INZHUR має право тимчасово обмежити, зупинити або заблокувати доступ Клієнта до Програмного модуля повністю або частково у випадках: технічного обслуговування; виявлення технічних збоїв; підозри на несанкціонований доступ, а також у випадках, передбачених внутрішніми документами INZHUR з метою запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.12. Тимчасова недоступність Програмного модуля, окремих його функцій або інших Відповідних каналів зв'язку не припиняє дію Договору та не звільняє Сторони від виконання зобов'язань. У разі технічної недоступності Програмного модуля INZHUR має право запропонувати Клієнту альтернативний Відповідний засіб зв'язку або інший порядок подання документів/Замовлень/Розпоряджень, передбачений Договором, внутрішніми документами INZHUR та законодавством.

13.13. INZHUR здійснює фіксацію, облік та зберігання технічних і операційних даних щодо дій Клієнта у Програмному модулі.

13.14. Клієнт усвідомлює, що цей Договір не регулює доступ Клієнта до мережі Інтернет, а також до інших технічних засобів, обладнання та програмного забезпечення, що є необхідними для здійснення доступу до Програмного модуля. Такий доступ забезпечується Клієнтом самостійно та за його власний кошт.

13.15. Клієнт зобов'язаний не здійснювати в Програмному модулі дії, що можуть призвести до неможливості постійного або тимчасового використання Програмного модуля іншими клієнтами INZHUR. У разі порушення Клієнтом цього зобов'язання, Клієнт має компенсувати INZHUR, іншим Клієнтам спричинені відповідними діями Клієнта збитки в повному обсязі.

13.16. INZHUR має право вимагати від Клієнта оновлення Мобільного застосунку «INZHUR» до актуальної версії. Використання застарілої версії Мобільного застосунку може бути обмежене або припинене INZHUR з міркувань безпеки, стабільності роботи, виконання вимог законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР або внутрішніх документів INZHUR.

14. Тарифи.

№	Назва послуги	Тариф (грн, %)
Адміністративні депозитарні операції		
1	Відкриття Рахунку в ЦП:	
	- для фізичних осіб	Безкоштовно
	- для юридичних осіб – резидентів	500,00 грн
2	Закриття Рахунку в ЦП	Безкоштовно
3	Обслуговування рахунку	Безкоштовно
4	Внесення змін до анкети Клієнта	Безкоштовно
Облікові депозитарні операції		
5	Зарахування, списання прав на ЦП	Безкоштовно
6	Облік прав на ЦП	Безкоштовно
Інформаційні депозитарні операції		
7	Надання виписок з Рахунку в ЦП	Безкоштовно
Інвестиційні послуги		
8	Купівля ЦП	Безкоштовно
9	Продаж ЦП	- у разі продажу через Програмний модуль – безкоштовно - у разі продажу ЦП, що були придбані за Реферальною програмою зі знижкою, раніше ніж через 12 місяців з моменту придбання – 0,5%

II. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР.

1. INZHUR за результатами проведеного оцінювання Клієнта зобов'язується у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР №640 від 03.11.2020 р. (надалі за текстом – «Вимоги (правила) №640»), внутрішніми документами INZHUR, цим Договором, додатковими договорами, надавати Клієнту Інвестиційні послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити такі послуги у розмірі, порядку та на умовах, визначених цим Договором щодо Генеральним договором та іншими розділами цього Договору.

2. В рамках цього розділу Договору щодо Генерального договору INZHUR як інвестиційна фірма надає Клієнту Інвестиційні послуги.

3. Клієнт призначає INZHUR Керуючим рахунком в Депозитарній установі ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ» з наданням наступних повноважень: подавати розпорядження на зарахування та/або списання ЦП та виконувати всі інші дії, пов'язані з виконанням Замовлень Клієнта наданих в рамках цього Договору.

1. Перелік Інвестиційних послуг, які можуть надаватись Клієнту

1. INZHUR:

1.1. надає Клієнту послуги з укладення ним як інвестиційною фірмою цивільно-правових договорів щодо ЦП від свого імені за рахунок та в інтересах Клієнта, на виконання Замовлення Клієнта, в тому числі може здійснювати продаж наявних у власності INZHUR ЦП, а також здійснювати купівлю ЦП за власний рахунок.

1.2. З метою належного надання послуг, INZHUR вчиняє наступні дії, але не обмежуючись:

1.2.1. відкриває Брокерський рахунок Клієнту;

1.2.2. на підставі Замовлень Клієнта, поданих через Програмний модуль (в тому числі через Особистий кабінет) або іншим, передбаченим цим Договором способом, здійснює операції купівлі-продажу ЦП;

1.2.3. забезпечує Клієнта інформацією у відповідності з цим Договором;

1.2.4. надає Клієнту консультативне обслуговування.

1.3. INZHUR надає Клієнту Інвестиційні послуги шляхом укладення наступних договорів:

1.3.1. договору купівлі-продажу, предметом якого є здійснення INZHUR купівлі, продажу, в інтересах Клієнта та за його рахунок, відповідно до наданого Клієнтом Замовлення до цього Договору

1.4.1. договору купівлі-продажу, предметом якого є здійснення INZHUR купівлі, продажу від власного імені та за свій рахунок, на виконання наданого Клієнтом Замовлення до цього договору.

2. Права та обов'язки

2.1. Сторони зобов'язуються діяти відповідно до цього Договору, чинного законодавства України.

2.2. Клієнт зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечити INZHUR грошовими коштами та/або ЦП, необхідними для належного виконання ним Замовлень Клієнта.

2.2.2. Прийняти результати виконання INZHUR Замовлення Клієнта.

2.2.3. Прийняти від INZHUR звіти INZHUR в порядку, визначеному цим Договором.

2.2.4. Надати INZHUR доручення, інші документи та інформацію, необхідні для виконання умов цього розділу Договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, викликаний неподанням або несвоєчасним наданням таких документів та інформації у належному стані.

2.3. Клієнт має право:

2.3.1. Отримувати послуги згідно з цим розділом Договору.

2.3.2. Запитувати та отримувати від INZHUR інформацію щодо ринкової вартості ЦП, звітів щодо стану виконання будь-якого із його Замовлень та іншої інформації, надання якої вимагається чинним законодавством України.

2.3.3. Надавати Замовлення про повне або часткове повернення грошових коштів та/або ЦП, що знаходяться в розпорядженні INZHUR у зв'язку з наданням послуг згідно з цим розділом Договору.

2.4. INZHUR зобов'язаний:

2.4.1. Перед наданням будь-яких Інвестиційних послуг отримати від Клієнта чи потенційного клієнта необхідну інформацію щодо знань і досвіду в сфері інвестицій, доречних для конкретного виду ЦП чи послуг, фінансового стану цієї особи, зокрема її здатності нести збитки, її інвестиційних цілей, стійкості до ризиків, з тим, щоб INZHUR міг оцінити, чи є запропонована/передбачена інвестиційна послуга або ЦП доречними для цієї особи, такі які відповідають потребам цієї особи, в тому числі відповідають її стійкості до ризиків і здатності нести збитки.

2.4.2. Відкривати Клієнту всі рахунки, необхідні для належного виконання зобов'язань INZHUR за цим Договором.

2.4.3. Вести відокремлений внутрішній облік грошових коштів Клієнта.

2.4.4. При отриманні Замовлення Клієнта виконувати його в точності з істотними умовами Замовлення з урахуванням обмежень, встановлених нормативними актами та цим Договором.

2.4.5. Діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, зазначені в укладеному з ним договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення та розрахунків, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

2.4.6. Вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні договорів та/або Замовлень, враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання Замовлень.

2.4.7. У разі отримання від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину керуватися дорученням (розпорядженням) Клієнта, із дотриманням вимог встановлених цим Договором, внутрішніми положеннями INZHUR та чинним законодавством України.

2.4.8. Попереджати Клієнта про ризики конкретного правочину з ЦП.

2.4.9. У першу чергу виконувати операції з ЦП за Замовленням Клієнта у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено цим Договором та/або іншими договорами, які стосуються ЦП, та/або Замовленням Клієнта, а потім операції за власний рахунок з такими самими ЦП.

2.4.10. У разі наявності у INZHUR зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати Замовлення Клієнта та/або інші договори, які стосуються ЦП, на найвигідніших для нього умовах, INZHUR зобов'язаний негайно повідомити про це Клієнта з подальшим письмовим підтвердженням Клієнта про отримання такого повідомлення засобами зв'язку, визначеними цим Договором.

2.4.11. На вимогу Клієнта INZHUR зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого Замовлення.

2.4.12. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з фінансовими інструментами у випадку, якщо INZHUR вбачає, що такі дії призведуть до порушення вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та іншого законодавства в частині, що стосується обігу фінансових інструментів.

2.4.13. Відмовити Клієнту в проведенні операцій з ЦП у випадку, якщо умови проведення такої операції суперечать умовам обігу цінних паперів, встановлених проспектом цінних паперів/рішенням про емісію/іншим документом, що містить інформацію про випуск іноземних цінних паперів.

2.4.14. Розглядати безкоштовно претензії та скарги Клієнтів та потенційних клієнтів у порядку, визначеному цим Договором, внутрішніми документами INZHUR, рішеннями НКЦПФР та іншими вимогами чинного законодавства України.

2.5. INZHUR має право:

2.5.1. Відмовитися в цілому (або в частині) від виконання Договору, інших договорів, що стосуються ЦП, або певного Замовлення, а також припинити ділові відносини з Клієнтом якщо це спричинено впливом форс-мажорних обставин, у випадку недостатності коштів або ЦП на рахунку Клієнта (в тому числі на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі) або порушенням Клієнтом умов Договору, інших договорів, які стосуються ЦП.

2.5.2. Відступати від вказівок Клієнта, що містяться в Замовленні, тільки у випадку, коли їх порушення або недотримання INZHUR вимагалося інтересами Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення, а INZHUR при цьому не мав змоги надіслати Клієнту попередній запит або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит.

2.5.3. Діючи в інтересах Клієнта, здійснювати операції з фінансовими інструментами (виконувати Замовлення Клієнта) на неорганізованому ринках, з метою найкращого виконання Замовлень Клієнта, якщо інше не визначено Замовленням.

3. Порядок взаємодії INZHUR як торговця з різними категоріями клієнтів

3.1. INZHUR з метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань, визначених цим Договором і додатковими договорами, за допомогою своїх працівників здійснює постійну взаємодію з Клієнтом.

3.2. Взаємодія INZHUR з всіма категоріями Клієнтів, здійснюється за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, Програмного модулю, які входять до програмно-технічного комплексу INZHUR.

3.3. INZHUR забезпечує цілісну та неперервну фіксацію (в тому числі аудіо та/або відео - фіксацію) взаємодії з Клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

3.4. INZHUR дотримується встановлених внутрішніми положеннями процедур фіксації взаємодії з Клієнтами (представниками Клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

4. Порядок, спосіб та форма надання Клієнтом Замовлень

4.1. Замовлення може бути складене Клієнтом у наступні способи та за формою:

4.1.1. у письмовій формі шляхом оформлення Замовлення у вигляді паперового або електронного документа відповідно до зразка, який є Додатком № 1 та Додатком № 2 до цього Договору, підписується Клієнтом або його уповноваженою особою та надається INZHUR;

4.1.2. у формі повідомлення шляхом направлення в телеграм-бот INZHUR наступної інформації:

- ідентифікатор Цінного паперу згідно Додатку № 9 Договору;
- кількість цінних паперів;

4.1.3. у формі електронного повідомлення поданого через Програмний модуль (в тому числі Особистий кабінет).

4.2. При наданні Замовлення через телеграм-бот або Програмний модуль інформація надається у вигляді повідомлення в електронній формі.

4.3. Замовлення надане шляхом направлення електронного повідомлення вважається переданим Клієнтом та прийнятим INZHUR до виконання, якщо Клієнт пройшов належну Автентифікацію в Програмному модулі, увів усі параметри, що запитуються в Програмному модулі. Замовлення подане в вигляді електронного повідомлення не може бути визнаним недійсним через його електронну форму.

4.4. Клієнт має право достроково відкликати/скасувати Замовлення до моменту його виконання INZHUR та отримання Клієнтом Звіту про Угоду Відповідними засобами зв'язку.

4.5. Надаючи INZHUR Замовлення, Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з інформацією щодо ринкової вартості фінансових інструментів. Клієнт може ознайомитися із вказаною інформацією на Сайті, в Мобільному застосунку та/або іншим способом, передбаченим Договором.

5. Порядок опрацювання та виконання Замовлень INZHUR

5.1. INZHUR опрацьовує та виконує отримані Замовлення з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта.

5.2. INZHUR здійснює перевірку правильності оформлення Замовлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності) та повідомляє Клієнта про акцептування Замовлення.

5.3. Після отримання Замовлення від Клієнта INZHUR перевіряє наявність достатньої кількості ЦП та/або грошових коштів

на Брокерському рахунку Клієнта для виконання Замовлення Клієнта.

5.4. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) з моменту його отримання, акцептування та присвоєння номеру відповідно до внутрішніх положень INZHUR. Замовлення діє до повного його виконання або відміни - у разі надання Ринкового або Лімітного замовлення, або до його відміни – у разі надання Відкритого замовлення.

5.5. INZHUR здійснює всі необхідні дії з виконання укладених за Замовленням Клієнта операцій (в т.ч. всі дії, необхідні для реєстрації переходу права власності на ЦП, виступаючи керуючим рахунком в ЦП Клієнта).

5.6. INZHUR має право відхилити Замовлення Клієнта у випадку:

5.6.1. недотримання Клієнтом вимог щодо оформлення Замовлення;

5.6.2. незабезпеченої купівельної спроможності Клієнта (відсутність необхідної кількості ЦП або грошових коштів на Брокерському рахунку Клієнта);

5.6.3. якщо Замовлення на вказаних у ньому умовах неможливо виконати;

5.7. INZHUR має право відмовитися прийняти або виконати Замовлення Клієнта при виникненні сумнівів у тому, що отримане INZHUR Замовлення надається безпосередньо Клієнтом та у разі підозри або повідомлення від Клієнта про несанкціонований доступ до Програмного модуля.

5.8. Всі Замовлення Клієнта за інших однакових умов виконуються INZHUR в порядку черговості їх отримання. INZHUR веде реєстр замовлень Клієнта у формі та в порядку, визначеному законодавством України.

5.9. Замовлення Клієнта може бути виконано INZHUR частинами.

6. Політика найкращого виконання замовлення клієнта

6.1. INZHUR при виконанні Замовлень керується принципами чесності, справедливості та професійності з метою найкращого забезпечення інтересів Клієнта та найкращого виконання Замовлення Клієнта.

6.2. При виконанні Замовлення Клієнта INZHUR враховує наступні критерії для визначення відносної важливості Факторів ризику:

6.2.1. результат оцінювання Клієнта, включаючи категорію;

6.2.2. характеристики Замовлення Клієнта;

6.2.3. характеристики ЦП, що є предметом цього Замовлення;

6.3. INZHUR виконує своє зобов'язання вжити всіх необхідних заходів для отримання якомога кращого результату для Клієнта за результатами виконання його Замовлення в тій мірі, в якій INZHUR виконує Замовлення, слідуючи конкретним інструкціям від Клієнта.

6.4. У випадку виконання Замовлення від імені Некваліфікованого інвестора, найкращий можливий результат визначається з урахуванням всіх витрат, які можуть бути понесені Клієнтом в результаті виконання такого Замовлення.

6.5. З метою найкращого виконання Замовлення Клієнтів INZHUR також:

6.5.1. дотримується встановлених внутрішніми положеннями INZHUR процедур виконання Замовлень.

6.5.2. здійснює регулярний контроль ефективності процедур виконання Замовлень Клієнта та порядку їх застосування, та, у разі необхідності, вносить зміни до них, з метою усунення недоліків та підвищення їх ефективності.

6.5.3. проводить навчання працівників INZHUR щодо застосування процедур, розроблених для забезпечення отримання якомога кращого результату для Клієнтів при виконанні Замовлень;

6.5.4. при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення правочину повідомляє Клієнта про те, що такі умови можуть перешкодити INZHUR виконати Замовлення на якомога кращих умовах для Клієнта;

6.5.5. у разі внесення змін до процедур виконання Замовлень, доручень (розпоряджень) Клієнтів та/або внутрішніх положень, що визначають порядок виконання Замовлень Клієнтів, невідкладно повідомляє про це Клієнтів, у спосіб та терміни, визначені цим Договором.

6.6. У разі якщо INZHUR при отриманні від Клієнта Замовлення із зазначенням конкретних умов щодо вчинення відповідного правочину вбачає, що його виконання призведе або може призвести до порушення вимог законодавства, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку, INZHUR повідомляє Клієнта про це та отримує від нього підтвердження на виконання такого Замовлення чи відмову від його виконання. Після отримання підтвердження від Клієнта про виконання такого Замовлення INZHUR забезпечує його виконання.

6.7. INZHUR та його працівники не використовують не авторизовані канали комунікацій для отримання Замовлень та інших повідомлень від Клієнта.

III. БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК

1. INZHUR відкриває Клієнту Брокерський рахунок в системі внутрішнього обліку з унікальним номером, необхідний для подальшої ідентифікації Клієнта та обліку його операцій.
2. На Брокерському рахунку Клієнта здійснюється відображення інформації про облік грошових коштів у гривні.
3. В системі депозитарного обліку Брокерський рахунок використовується як рахунок для отримання доходів та інших виплат за Цінними паперами від Емітента та інших виплат на користь Клієнта.
4. У разі надходження на Брокерський рахунок коштів від Емітента на користь Клієнта та/або коштів на виконання Замовлення на продаж, INZHUR зобов'язаний переказати їх на Поточний рахунок протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання коштів, якщо інші умови не передбачені в Замовленні та/або в Розпорядженні Клієнта. При поверненні коштів переказаних на Поточний рахунок Клієнта банком отримувача на Поточний рахунок INZHUR, ці кошти зараховуються на Брокерський рахунок Клієнта. Для подальшого отримання коштів на Поточний рахунок Клієнт має оновити реквізити Поточного рахунку.
5. Клієнт має право поповнювати власний Брокерський рахунок у будь-який час та на будь-яку суму шляхом перерахування грошових коштів з Поточного рахунку Клієнта на Поточний рахунок INZHUR. Клієнт самостійно сплачує витрати у зв'язку зі здійсненням таких платежів.
6. У разі надходження грошових коштів від Клієнта на поточний рахунок INZHUR з невірним призначенням платежу, INZHUR має право відправити такі грошові кошти назад або заблокувати їх до отримання уточнення призначення платежу чи письмової вимоги про їх повернення. У разі, якщо кошти сплачені особою, яка не є Клієнтом чи його уповноваженим представником, ідентифікованим INZHUR, INZHUR відправляє такі грошові кошти на рахунок, з якого вони були переказані, а у разі неможливості такого переказу – блокує до отримання письмової вимоги про їх повернення.
7. Клієнт може надати окреме розпорядження залишати всі кошти, що надходять від Емітента на користь Клієнта за кожним окремим ЦП, на Брокерському рахунку для подальшого інвестування. Таке розпорядження подається Клієнтом шляхом повідомлення в телеграм-боті із зазначенням ідентифікатора Цінного паперу згідно Додатку № 9 Договору. У разі, якщо INZHUR має наявні до виконання Замовлення на продаж Цінних паперів, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надходження на Брокерський рахунок Клієнта суми достатньої для укладання Угоди на виконання Замовлення Клієнта, INZHUR укладає відповідну Угоду.
8. Клієнт може надати окреме розпорядження на переказ коштів на Поточний рахунок через Програмний модуль або шляхом направлення повідомлення в телеграм-боті або про вивід коштів із зазначенням необхідної суми. При поверненні коштів переказаних на Поточний рахунок Клієнта банком отримувача на Поточний рахунок INZHUR, ці кошти повертаються на Брокерський рахунок Клієнта. Для подальшого отримання коштів на Поточний рахунок Клієнт має оновити реквізити Поточного рахунку.
9. Клієнт має право отримувати від INZHUR інформацію про залишок коштів на його Брокерському рахунку, а також інформацію про проведені операції за його Брокерським рахунком
10. INZHUR зобов'язаний протягом 3 (трьох) трьох робочих днів з моменту отримання запиту від Клієнта щодо отримання інформації про залишок коштів та/або операцій за Брокерським рахунком має надати Клієнту відповідну інформацію.
11. INZHUR має право використовувати вільний залишок коштів Клієнта для здійснення власних операцій за умови, що таке використання не вплине на виконання INZHUR Замовлень Клієнта на найвигідніших умовах та/або повернення коштів Клієнту на його вимогу.
12. Для обліку Цінних паперів, операції з якими будуть здійснюватися відповідно до Договору, Клієнту відкривається Рахунок в цінних паперах в Депозитарній установі.

IV. ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

1. Підписанням Анкети-заяви Клієнт як Депонент доручає, а INZHUR як Депозитарна установа зобов'язується в порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування Рахунку Депонента, проводити депозитарні операції за Рахунком Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги в процесі здійснення депозитарної діяльності відповідно до Положення, внутрішніх документів Депозитарної установи та чинного законодавства.
2. Виконання Депозитарною установою додаткових операцій, надання яких не заборонено чинним законодавством, може оформлюватися додатковими угодами (договорами), які з моменту їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною цього Договору.
3. Депозитарна установа зобов'язана:
4. Відкрити Депоненту Рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття від Депонента всіх необхідних документів, передбачених чинним законодавством України, для відкриття Рахунку. Строк відкриття Рахунку може бути подовжений за письмовим запитом Депонента або за рішенням Депозитарної установи за умови направлення Депоненту письмового повідомлення про подовження строків.
5. Ознайомити Депонента з Тарифами, Внутрішніми документами INZHUR, які регламентують відносини Депонента та INZHUR щодо порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан Рахунку та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за Рахунком Депонента та інших інформаційних довідок, звітів, надання яких передбачено цим Договором або Внутрішніми документами INZHUR. INZHUR ознайомлює з переліченими вище документами, а також надалі зі змінами та доповненнями до них шляхом розміщення таких документів на Сайті.
6. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на Рахунку.
7. Здійснювати облік прав Депонента на ЦП, що обліковуються на його Рахунку, та обмеження таких прав.
8. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на Рахунку Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за

Рахунком у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

9. Складати та видавати виписку про стан Рахунку Депонента та виписку про операції з цінними паперами за розпорядженням Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з Рахунку надається Депоненту відповідними засобами зв'язку.

10. Надавати Депоненту за його вимогою інформаційні довідки (про незавершені операції з ЦП за Рахунком; інші інформаційні довідки, якщо їх надання передбачено законодавством та цим Договором) протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання INZHUR розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту в спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

11. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції в разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції у спосіб, визначений цим Договором.

12. Не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого Рахунком, крім випадків, передбачених законодавством та/або цим Договором.

13. Виплатити доходи та інші суми, отримані INZHUR на користь Депонента, за результатами проведення корпоративних операцій емітента в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

14. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок INZHUR з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю INZHUR. INZHUR при переказі таких доходів не виступає податковим агентом, якщо тільки такий обов'язок прямо не передбачений вимогами законодавства.

15. Закрити Рахунок Депонента в порядку, передбаченому цим Договором і законодавством України.

16. Надати Депоненту вмотивовану письмову відмову в прийнятті Розпорядження та/або інших документів до виконання не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття в разі невідповідності їх оформлення вимогам Положення.

17. Після виконання депозитарних операцій надати Депоненту повідомлення про їх виконання та/або звіт у вигляді виписки про стан рахунку в ЦП.

18. INZHUR має право:

18.1. Надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов'язків, зокрема шляхом виконання інформаційних операцій.

18.2. Виконувати за Рахунком Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента в наступних випадках:

18.2.1. унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

18.2.2. списання цінних паперів, що підлягають погашенню, на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Депозитарію НБУ.

18.2.3. блокування/розблокування прав на цінні папери, що належать депоненту - банку за наслідком застави на користь Національного банку за операціями з рефінансування, на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Депозитарію НБУ.

18.2.3. Отримувати своєчасно та в повному обсязі від Депонента, Керуючого Рахунком Депонента інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

18.2.4. Розкривати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або щодо самого Депонента без відповідних розпоряджень Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

18.2.5. Надавати Депоненту додаткові послуги з реалізації прав за цінними паперами в порядку та на підставі документів, передбачених законодавством, цим Договором, Внутрішніми документами INZHUR.

18.2.6. INZHUR має право відмовити Депоненту в обслуговуванні за цим Договором, залишаючи за собою право не коментувати свого рішення.

18.2.7. Надавати Депоненту послуги щодо отримання виписки про стан Рахунку власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах Депонента, зазначеного в Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженим рішенням НКЦПФР від 08.04.2014 року №431, необхідних для переведення належних Депоненту коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок.

19. Депонент зобов'язаний:

19.1. Призначити розпорядника Рахунку.

19.2. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку INZHUR процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття Рахунку.

19.3. Сплатити вартість депозитарних послуг за весь період їх призупинення, а також передбачені Договором санкції у разі бажання Депонента поновити надання INZHUR депозитарних послуг.

20. Депонент має право:

20.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком.

20.2. Запитувати від INZHUR інформацію щодо цінних паперів, які обліковуються на Рахунку Депонента, та, у разі згоди й технічної можливості INZHUR, отримувати відповідну інформацію.

20.3. Отримувати від INZHUR (відповідно до діючих Тарифів на момент звернення) інформацію щодо належних йому цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на Рахунку. Дану інформацію Депонент може отримати протягом строку дії Договору та/або після закінчення строку їх дії.

20.4. До здійснення виплати Депозитарною установою Депоненту доходів, за результатами проведення корпоративних операцій емітента, Депонент має право звернутися до останньої із письмовою заявою про виплату доходів іншим, ніж



Нерухомість,
що працює для
тебе

передбачено цим Договором шляхом.

20.5. У випадку початку INZHUR процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, надавати тільки ті розпорядження щодо належних Депоненту цінних паперів, виконання яких не заборонено законодавством.

20.6. Отримувати від INZHUR додаткові послуги.

V. НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. INZHUR надає Клієнту інформацію щодо ЦП доступних до продажу, ціни 1 (одного) ЦП та умов придбання. Клієнт самостійно приймає рішення щодо придбання ЦП.
2. У разі прийняття рішення про придбання ЦП, Клієнт надає INZHUR Замовлення на купівлю відповідно до даного Договору.
3. В рамках даного Договору Клієнт може надати Відкрите замовлення на купівлю Інвестиційних сертифікатів одного фонду, шляхом повідомлення в телеграм-боті про реінвестування дивідендів та вказавши ідентифікатор ЦП згідно Додатку № 9 Договору або в Програмному модулі.
4. Проведення розрахунків за Інвестиційні сертифікати:
 - a. Для надання Замовлення на купівлю:
 - i. Клієнт має поповнити свій Брокерський рахунок у розмірі достатньому для придбання Інвестиційних сертифікатів
 - ii. INZHUR після отримання від Клієнта Замовлення на купівлю, але не пізніше ніж через 5 (п'яти) робочих днів, укладає угоду на виконання Замовлення, здійснює оплату, а також проводить списання Інвестиційних сертифікатів з рахунку в ЦП продавця на рахунок в ЦП покупця. Інвестиційні сертифікати відповідно до умов угоди укладеної на виконання Замовлення можуть бути зараховані спочатку на рахунок в ЦП INZHUR, а потім на рахунок в ЦП Клієнта, в такому випадку право власності на Інвестиційні сертифікати до INZHUR не переходить, а Інвестиційні сертифікати в день надходження на рахунок в ЦП INZHUR одразу перераховуються клієнту. Залишок коштів Клієнта на Брокерському рахунку за окремим розпорядженням Клієнта, поданим через телеграм-бот або Програмний модуль, може бути перерахований INZHUR на Поточний рахунок Клієнта.
 - iii. INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання підтвердження проведення розрахунків з продавцем у спосіб визначений в Замовленні на продаж, укладає угоду на виконання Замовлення, та проводить списання Інвестиційних сертифікатів з рахунку в ЦП продавця на рахунок в ЦП покупця.
 - b. У разі надання Клієнтом Відкритого замовлення на купівлю INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання INZHUR грошових коштів достатніх для укладання угоди на Виконання Замовлення на Брокерський рахунок від Емітента на користь Клієнта, INZHUR укладає угоду на виконання Замовлення, здійснює оплату, а також проводить списання Інвестиційних сертифікатів з рахунку в ЦП продавця на рахунок в ЦП покупця. Залишок коштів Клієнта, на Брокерському рахунку, за окремим розпорядженням Клієнта може бути перерахований INZHUR на Поточний рахунок Клієнта.
5. Проведення розрахунків за ОВДП:
 - a. Клієнт має поповнити свій Брокерський рахунок у розмірі достатньому для придбання ОВДП до моменту надання Ринкового замовлення на купівлю;
 - b. Після отримання Замовлення на купівлю ОВДП від Клієнта INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня укладає угоду на виконання Замовлення, здійснює оплату, а також проводить списання ОВДП з рахунку в ЦП продавця на рахунок в ЦП покупця.
6. Протягом 1 (одного) робочого дня після зарахування ЦП на Рахунок Клієнта, INZHUR надсилає Клієнту Звіт про Угоду згідно Додатку № 3 до Договору Відповідними засобами зв'язку.
7. Всі розрахунки, відповідно до даного розділу Договору, здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати», якщо інші умови не визначені в Замовленні Клієнта.
8. Всі угоди згідно даного Договору укладаються поза організованим ринком, якщо інші умови не визначені у Замовленні Клієнта.
9. Ринкове замовлення вважається виконаним з моменту зарахування ЦП на Рахунок Клієнта в кількості, визначеній в такому Замовленні.

VI. НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. У разі прийняття рішення про продаж ЦП, Клієнт надає INZHUR Замовлення на продаж, а INZHUR приймає його до виконання.
2. Після отримання та акцептування Замовлення INZHUR додає інформацію про ЦП, зазначені в Замовленні, до інформації про ЦП, які наявні до продажу.
3. На виконання Замовлення INZHUR, без додаткової довіреності, укладає угоди від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта. INZHUR точно слідує вказівкам, що містяться в Замовленнях та не може відступати від них.
4. INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання коштів на виконання Замовлення Клієнта на продаж зобов'язаний перерахувати отримані кошти на Брокерський рахунок Клієнта, утримавши винагороду згідно Тарифів за виконання Замовлення на продаж, та списати з Рахунку Клієнта ЦП на рахунок покупця відповідно до умов угоди.
5. INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання підтвердження проведення розрахунків з продавцем у разі, якщо покупцем і продавцем самостійно визначено порядок проведення розрахунків, зобов'язаний списати з Рахунку Клієнта ЦП на рахунок покупця відповідно до умов угоди.
6. Протягом 1 (одного) робочого дня після списання ЦП з Рахунку Клієнта, INZHUR надсилає Клієнту Звіт про Угоду згідно Додатку № 3 до Договору Відповідними засобами зв'язку.
7. Замовлення вважається виконаним коли вся кількість ЦП, що визначена в Замовленні, була продана.
8. У разі отримання INZHUR від Емітента публічної пропозиції про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів INZHUR у їхніх власників, INZHUR має право акцептувати таку публічну пропозицію від імені та в інтересах Клієнта. У разі відповідності пропозиції про достроковий викуп інтересам Клієнта:
 - 8.1. INZHUR Відповідним каналом зв'язку надсилає Клієнту пропозицію Емітента про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у їхніх власників (надалі – Пропозиція).
 - 8.2. У разі незгоди Клієнта з Пропозицією, Клієнт протягом 1 (одного) робочого дня після отримання Пропозиції від INZHUR має повідомити Відповідним каналом зв'язку про свою незгоду.
 - 8.3. Якщо протягом 1 (одного) робочого дня INZHUR не отримає від Клієнта повідомлення про незгоду, Пропозиція вважається прийнятою Клієнтом.
 - 8.4. У разі прийняття Клієнтом Пропозиції, INZHUR подає від імені та в інтересах Клієнта заявку про викуп ЦП та проводить списання ЦП з рахунку Клієнта на рахунок Емітента.
 - 8.5. INZHUR протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання коштів від Емітента на користь Клієнта зобов'язаний перерахувати отримані кошти на Брокерський рахунок Клієнта.
 - 8.6. Всі розрахунки, відповідно до даного розділу Договору, здійснюються в українській гривні без дотримання принципу «поставка проти оплати», якщо інші умови не визначені в Замовленні Клієнта. Розмір Винагороди INZHUR за виконання Замовлення визначено у Тарифах.
 - 8.7. INZHUR виконує функції Податкового агента Клієнта відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України.



Нерухомість,
що працює для
тебе

VII. ОСОБЛИВІ УМОВИ В РАМКАХ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «1001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501401), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «2001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501454), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «ІНЖУР СУПЕРМАРКЕТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501481), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ОУШЕН» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201532), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ЖИТНІЙ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201610), СТВОРЕНИХ ТОВ «ІНЖУР», ТА КОНВЕРТАЦІЇ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР REIT» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201750)

1. Цим Договором Клієнт надає INZHUR повноваження діяти від його імені, за його рахунок та в його інтересах без додаткової довіреності при здійсненні дострокового припинення ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «1001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501401), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «2001» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501454), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «ІНЖУР СУПЕРМАРКЕТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501481), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ОУШЕН» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201532), ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР ЖИТНІЙ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201610).

Зокрема, Клієнт уповноважує INZHUR здійснювати наступні дії від імені та в інтересах Клієнта:

- надавати згоду на дострокове припинення інвестиційного фонду, ЦП якого володіє Клієнт;
- підписувати від імені Клієнта всі необхідні документи для реалізації таких дій;
- підписати з Емітентом від імені Клієнта Договір конвертації інвестиційного фонду, що припиняється, на ЦП ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР REIT» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201750) та інші документи.

2. Подання INZHUR заяв, замовлень, згод, та підписання Договору конвертації ЦП вважається таким, що здійснене за ініціативою та від імені Клієнта, і не потребує додаткового погодження, чи підписання з його боку.

3. Договір конвертації є підставою для списання ЦП, що вилучаються з обігу, з Рахунку Клієнта, а також підставою для зарахування ЦП, що набуваються за Договором конвертації, для Депозитарної установи.

4. Загальна вартість ЦП, що набуваються Клієнтом у результаті конвертації, не може бути меншою за вартість ЦП, що вилучаються з обігу. У разі необхідності Клієнт доплачує різницю (або утримується INZHUR з його брокерського рахунку), щоб забезпечити кратну одиниці кількість нових ЦП.

5. На підставі укладеного з Емітентом Договору конвертації INZHUR проводить списання ЦП, що вилучаються з обігу, з рахунку Клієнта на рахунок Емітента та забезпечує зарахування ЦП, що набуваються за Договором конвертації, на рахунок Клієнта.

6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після зарахування ЦП, що набуваються внаслідок Конвертації ЦП на рахунок Клієнта, INZHUR надсилає Клієнту Виписку про стан рахунку Клієнта та Договір (договори) конвертації цінних паперів Відповідними засобами зв'язку.

7. У разі, якщо Клієнт, не погоджується з рішенням про дострокове припинення інвестиційного фонду, він має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати надходження інформації, згідно п. 6 вище, надати INZHUR письмове повідомлення про свою незгоду з рішенням про припинення інвестиційного фонду. Вказане повідомлення Клієнта автоматично вважається його безумовним замовленням на продаж конвертованих ЦП шляхом дострокового викупу, а також Розпорядженням на їх списання. Вкуп здійснюється за ціною та на умовах, визначеною відповідно до чинного законодавства.

VIII. УМОВИ РЕФЕРАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

1. Ці Умови Реферальної програми регламентують офіційні умови участі в Реферальній програмі INZHUR, а також обсяг прав та обов'язків INZHUR та Учасників Програми.
2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Розділі слід розуміти та тлумачити наступним чином:
 - 2.1. **Афіліат** – діючий Клієнт INZHUR, який має можливість запросити нових Клієнтів, надаючи їм унікальне Реферальне посилання.
 - 2.2. **Бонуси** - це інвестиційні сертифікати ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР РЕІТ», які зараховуються Афіліату на його Брокерський рахунок. Один бонус дорівнює одному сертифікату ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНЖУР РЕІТ».
 - 2.3. **Реферал** – фізична особа, потенційний Клієнт INZHUR, який отримав Реферальне посиланням від Афіліата, зареєструвався в Програмному модулі (в тому числі в Особистому кабінеті на Сайті) за цим посиланням і оформив угоду купівлі ЦП.
 - 2.4. **Реферальне посилання** – унікальне посилання, отримане Афіліатом в Програмному модулі (в тому числі в Особистому кабінеті на Сайті), для залучення нових Клієнтів.
 - 2.5. **Учасники Програми** – особа (Афіліат та/або Реферал), яка виконує умови Реферальної програми або є учасником Рекламних кампаній, за результатами яких такій особі зараховуються Бонуси.
3. Інші терміни та визначення використовуються в тексті цього Розділу в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення повинно здійснюватися на основі загальноприйнятого змістового навантаження.
4. INZHUR є власником та виконавцем Програми, але має право залучати третіх осіб до проведення Програми.
5. Умови участі в Програмі:
 - 5.1. Для Афіліата:
 - 5.1.1. Для участі в програмі Афіліат має відправити/передати Реферальне посилання друзям, знайомим - потенційним Рефералам.
 - 5.1.2. Афіліат може поділитися посилання з необмеженою кількістю людей, його ідентифікація відбувається за унікальним кодом.
 - 5.2. Для Реферала:
 - 5.2.1. Для участі в Програмі потенційний Реферал має використати отримане посилання від Афіліата при реєстрації в Програмному модулі (в тому числі в Особистому кабінеті на Сайті) або прийняти участь у маркетинговій акції чи іншій програмі, яка передбачає нарахування Бонусів.
6. Порядок нарахування Бонусів
 - 6.1. Реферал після реєстрації в Програмному модулі (в тому числі в Особистому кабінеті на Сайті) INZHUR та після відкриття Брокерського рахунку отримує 20 Бонусів протягом 1 (одного) робочого дня.
 - 6.2. Після реєстрації Реферала в Програмному модулі (в тому числі в Особистому кабінеті на Сайті) INZHUR Афіліату нараховується на Брокерський рахунок 20 Бонусів протягом 1 (одного) робочого дня.
 - 6.3. INZHUR має право нараховувати існуючим Клієнтам (Афіліатам), Рефералам Бонуси в рамках та згідно умов маркетингових акцій, цієї реферальної програми, Реферального посилання, стимулюючих заходів та рекламних кампаній (за текстом – Рекламна кампанія). Клієнт має право відмовитися від отриманих Бонусів в рамках Рекламних кампаній, письмово проінформувавши про це INZHUR. У випадку отримання інформації від Клієнта про відмову від нарахованих Бонусів, INZHUR здійснює списання Бонусів і закриває рахунок.
 - 6.4. Афіліат може отримувати і використовувати необмежену кількість Бонусів.
 - 6.5. Право на отримання Бонусів не може бути передано Учасником Програми іншим особам.
 - 6.6. Невиконання будь-яких положень цього Договору позбавляє відповідного Учасника Програми можливості отримати Бонуси. INZHUR може в односторонньому порядку відмовити у нарахуванні Бонусів у разі виявлення ознак зловживання правом на отримання Бонусів, а саме розсилка Реферальних посилань від імені INZHUR чи його співробітника, розсилка Реферальних посилань із наданням недостовірної інформації та/або інформації, що вводить в оману, обґрунтована підозра у інших зловживаннях з боку Учасника Програми при участі в Програмі чи інших випадках подібних зловживань.
7. Гарантії та відповідальність
 - 7.1. Афіліат при залученні нових Клієнтів не має права гарантувати прибуток та/або применшувати ризики від здійснення операцій з Цінними паперами.
 - 7.2. Афіліат гарантує, що не буде використовувати будь-які засоби для масової розсилки небажаної електронної пошти або повідомлень (спаму) та контекстної реклами на INZHUR з метою залучення нових Клієнтів.
 - 7.3. Афіліат гарантує, що він за жодних обставин не буде представлятися співробітником, менеджером, консультантом, представником INZHUR та/або афілійованих осіб INZHUR, або вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути інтерпретовані як його приналежність до категорії співробітників, менеджерів, консультантів, представників INZHUR та/або афілійованих осіб INZHUR.
 - 7.4. Афіліат гарантує, що його дії, спрямовані на залучення Рефералів, а також поширювана ним інформація, не вводитимуть в оману стосовно INZHUR, послуг INZHUR, умов надання послуг INZHUR, а також цього Договору.
 - 7.5. Учасники Програми гарантують, що не будуть вчиняти жодних дій, які можуть завдати шкоди діловій репутації INZHUR.
8. Нарахування Бонусів в рамках Рекламних кампаній
 - 8.1. INZHUR, у межах проведення Рекламних кампаній, самостійно визначає умови, критерії, порядок участі та правила отримання учасниками відповідного заохочення, в тому числі у формі нарахування Бонусів.
 - 8.2. Умови участі, вимоги до учасників, критерії визначення отримувачів заохочення, а також механізм його надання встановлюються окремо для кожної конкретної Рекламної кампанії з урахуванням вимог законодавства та цього Договору.
 - 8.3. За результатами участі в Рекламних кампаніях існуючий або потенційний Клієнт INZHUR може набувати права на отримання заохочення, в тому числі у формі нарахування Бонусів на Рахунок Клієнта.
 - 8.4. Факт нарахування Бонусів залежить від повного та належного виконання учасником визначених умов Рекламної

кампанії.

8.5. Приєднуючись до цього Договору Клієнт (Афіліат) та Реферал (кожен окремо) уповноважує INZHUR від його імені та в його інтересах укладати відповідні договори, включаючи договори дарування на користь Клієнта (Афіліата) та/або Реферала відповідно, та/або документи, які є необхідними для зарахування на Рахунок Клієнта (Афіліата) та/або Реферала відповідно та/або списання Інвестиційних сертифікатів Клієнта (Афіліата) та/або Реферала відповідно в рамках участі у відповідній Рекламній кампанії згідно п.8 р.VIII цього Договору, а також укладати та підписувати від імені кожного з них окремо імені та в інтересах кожного з вищезазначених окремо відповідні договори та/або документи, які є необхідними для зарахування та/або списання Інвестиційних сертифікатів Клієнта (Афіліата) та/або Реферала відповідно, отриманих Клієнтом (Афіліатом) та/або Рефералом відповідно в рамках участі у відповідній Рекламній кампанії.

8.5.1. Клієнт (Афіліат) та/або Реферал відповідно має право негайно, з моменту, коли йому стало відомо про факт дарування Інвестиційних сертифікатів в рамках Рекламної кампанії згідно п.8 р.VIII цього Договору, але не пізніше ніж протягом 180 (ста восьмидесяти) календарних днів, звернутися до INZHUR із заявою про відмову від прийняття подарованих Інвестиційних сертифікатів. У такому випадку INZHUR зобов'язується від імені Клієнта підписати всі необхідні документи, вчинити всі необхідні юридично значимі дії, необхідні для розірвання договору дарування, та ініціювати списання відповідних Інвестиційних сертифікатів, у порядку, встановленому законодавством України.

8.5.2. У разі отримання від Клієнта розпорядження про закриття Рахунку INZHUR уповноважується вчиняти всі необхідні дії, пов'язані з таким закриттям, включаючи, за потреби, оформлення розірвання договорів дарування цінних паперів та списання Інвестиційних сертифікатів, що обліковуються на Рахунку Клієнта, згідно із застосовним законодавством та внутрішніми процедурами INZHUR. Всі юридичні наслідки, що виникають у зв'язку з оформленням INZHUR таких документів, є чинними для Клієнта та прирівнюються до наслідків документів, підписаних особисто Клієнтом.

9. Обмеження:

9.1. INZHUR не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Програми і прав на отримання Бонусів. INZHUR не бере на себе відповідальності за визначення прав Учасників Програми у будь-яких суперечках. Рішення INZHUR щодо визначення Учасників Програми є остаточними і не підлягають оскарженню.

9.2. Якщо Учасник Програми, який має право на отримання Бонусів, з будь-яких причин, що не залежать від INZHUR, не має можливості використати Бонуси, такий Учасник програми не має права на отримання жодних додаткових Бонусів, компенсацій або інших виплат від INZHUR. INZHUR не несе відповідальності за неможливість отримання та/або використання Бонусів Учасником Програми з будь-яких причин, що не залежать від INZHUR.

9.3. INZHUR не відповідає за будь-які витрати Учасників програми, пов'язані з отриманням і подальшим використанням Бонусів.

9.4. Інвестиційні сертифікати, отримані Учасником Програми як Бонуси та/або в результаті участі в Рекламних кампаніях, не можуть бути продані протягом 12 місяців з моменту їх нарахування.

10. Інші умови

10.1. Участь в Програмі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з цим Договором, в тому числі порушення Учасником Програми цього Договору або відмова Учасника Програми від належного виконання цього Договору вважається відмовою Учасника Програми від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання від INZHUR Винагороди та/або будь-якої компенсації.

10.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цим Договором, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Договором, остаточне рішення приймається INZHUR.

10.3. Кожен Клієнт та/або Учасник Програми може в будь-який час припинити користуватися Бонусами та відмовитись від їх накопичення і використання. Для цього Клієнту та/або Учаснику Програми необхідно відправити запит на відмову від користування Бонусами та їх використання на електронну пошту INZHUR або Відповідними засобами зв'язку.



Нерухомість,
що працює для
тебе

IX.

ДОДАТКИ

Додаток № 1

ЗАМОВЛЕННЯ №
до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR

м. Київ

___.20__

Відповідно до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR», актуальна редакція яких розміщена на Сайті INZHUR за посиланням: <http://www.inzhur.reit/capital> (надалі – Договір), ПІБ/найменування юридичної особи, ІПН/ЄДРПОУ (надалі – Клієнт), доручає
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», ЄДРПОУ 36301402 (надалі – INZHUR)
продати Цінні папери на умовах викладених нижче:

1	Найменування Емітента	
2	ЄДРПОУ Емітента	
3	Реєстраційний код ЄДРІСІ	
4	Міжнародний номер ЦП (ISIN)	
5	Бажана ціна продажу одного ЦП, грн	
6	Вартість інвестиційних послуг, не більше ніж	
7	Мінімальна ціна продажу одного ЦП за вирахуванням вартості інвестиційних послуг, не нижче, ніж	
8	Кількість ЦП, штук	
9	Загальна мінімальна ціна продажу ЦП, грн	

Це Замовлення набуває чинності з моменту акцептування INZHUR та діє до повного виконання або відкликання.

Замовлення складається із загальних умов, що визначені Договором, та індивідуальних умов, що окремо визначені в Замовленні.

Це Замовлення складене та підписане Клієнтом у 3 примірниках, один з яких – для Клієнта, а два інші – для INZHUR.

Щасливий Клієнт

ПІБ/Найменування юридичної особи Підпис

Дата підписання:

Підписанням цього Замовлення підтверджую факт
передачі мені примірника Замовлення.

Акцептовано INZHUR

Посада, ПІБ

Підпис

Дата акцепту:

ЗАМОВЛЕННЯ №
до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR

м. Київ

___.20__

Відповідно до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR», актуальна редакція яких розміщена на Сайті INZHUR за посиланням: <http://www.inzhur.reit/capital> (надалі – Договір), ПІБ/найменування юридичної особи, ІПН/ЄДРПОУ (надалі – Клієнт), доручає
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», ЄДРПОУ 36301402 (надалі – INZHUR)
купити Цінні папери на умовах викладених нижче:

1	Ідентифікатор Цінного Паперу	
2	Кількість ЦП, штук	

Це Замовлення набуває чинності з моменту акцептування INZHUR та діє до повного виконання або відкликання.
Замовлення складається із загальних умов, що визначені Договором, та індивідуальних умов, що окремо визначені в Замовленні.

Реквізити для поповнення брокерського рахунку:

Отримувач	ТОВ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», ЄДРПОУ 36301402
IBAN	UA553071230000026504020119504
Призначення	ІН-____, поповнення брокерського рахунку для придбання фінансових інструментів, ПІБ/найменування юридичної особи
Сума з урахуванням залишку на Брокерському рахунку	

Це Замовлення складене та підписане Клієнтом у 3 примірниках, один з яких – для Клієнта, а два інші – для INZHUR.

Щасливий Клієнт
ПІБ/Найменування юридичної особи Підпис
Дата підписання:
Підписанням цього Замовлення підтверджую факт
передачі мені примірника Замовлення.

Акцептовано INZHUR
Посада, ПІБ
Підпис
Дата акцепту:



Нерухомість,
що працює для
тебе

Додаток № 3

ЗВІТ ПРО УГОДУ № _____

м. Київ

_____ року

Відповідно до Договором про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR», актуальна редакція яких розміщена на Сайті INZHUR за посиланням: <https://www.inzhur.reit/capital> (надалі – Договір), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖУР КЕПІТАЛ», ЄДРПОУ 36301402 (надалі – INZHUR) надає цей Звіт про угоду Клієнту ПІБ/ПІН про наступне:

INZHUR на виконання Замовлення Клієнта № _____ від _____ р. уклав Угоду купівлі/продажу щодо наступних ЦП:

1	Найменування Емітента	
2	ЄДРПОУ Емітента	
3	Реєстраційний код ЄДРІСІ	
4	Міжнародний номер ЦП (ISIN)	
5	Кількість ЦП, штук	
6	Ціна 1 ЦП, грн	
7	Загальна ціна продажу ЦП, грн	
8	Вартість інвестиційних послуг, %	

Розрахунки за даною угодою проведені повністю. Покупцем сплачено _____ грн (_____ гривень _____ копійок). INZHUR утримано винагороду згідно Замовлення Продавця № _____ від _____ р. у розмірі _____ %, що становить _____ грн (_____ гривень _____ копійок) та перераховано на Поточний рахунок Продавця _____ (_____). Цінні папери списані з рахунку в ЦП Продавця та зараховані на рахунок в ЦП Покупця. Таким чином умови угоди виконано в повному обсязі.

INZHUR

Посада, ПІБ Підпис

Анкета-заява №
про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів INZHUR

ПІБ:
Дата народження:
Номер/серія документу/ким та коли
виданий:
Унікальний номер запису в ЄДДР (за
наявності):
Адреса місця проживання або місця перебування:
Поточний рахунок:

ПІН:
Контактний телефон:
Email:

Місце для розміщення ID/ сторінки паспорта/ ПІН/ фото	Місце для розміщення ID/ сторінки паспорта/ ПІН/ фото	Місце для розміщення ID/ сторінки паспорта/ ПІН/ фото	Місце для розміщення ID/ сторінки паспорта/ ПІН/ фото
---	---	---	---

Середньомісячний дохід:

- ☐ до 50 000,00 грн ☐ від 50 000,01 до 100 000,00 грн
☐ від 100 000,01 до 200 000,00 грн ☐ більше 200 000,00 грн

Джерела походження коштів:

- ☐ заробітна плата, дивіденди, інші виплати ☐ заощадження ☐ інше _____

Інформація для оцінки фінансового стану

- ☐ нерухоме майно ☐ рухоме майно ☐ інше _____

Належність до категорії політично значущих осіб (РЕР)

- ☐ не належу ☐ РЕР ☐ член родини РЕР ☐ маю пов'язаність з РЕР

(дані РЕР: ПІБ, РНОКПП, зв'язки з РЕР, посада, дата початку та припинення виконання публічних функцій)

Чи маєте Ви статус податкового резидента будь-якої іншої юрисдикції крім України?

- ☐ так ☐ ні
(вказати юрисдикцію)

Чи є Ви податковим резидентом США?

- ☐ так ☐ ні

Ця Анкета-заява разом із Договором про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR» (надалі – Договір), який розміщено на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>, складають змішаний договір в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України. Підписуючи цю Анкету-заяву, я:

1. Прошу відкрити мені в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі – INZHUR) рахунок в цінних паперах.
2. Підтверджую своє ознайомлення та згоду з Договором, згідно з якими буде здійснюватися відкриття та обслуговування мого рахунку в цінних паперах, а також придбання та продаж цінних паперів.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними та наведені вище їх копії відповідають оригіналу, а надана мною інформація є правдивою, та зобов'язуюся повідомляти INZHUR про будь-які зміни в наданих документах/інформації не пізніше 3 (трьох) календарних днів від дня настання таких змін.
4. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених в даній Анкеті-заяві та прошу вважати мене некваліфікованим інвестором.
5. Підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» мені надана шляхом її розміщення в Договорі та/або на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>.
6. Усе листування щодо мого Брокерського рахунку та в межах співпраці за Договором прошу здійснювати через електронну пошту, зазначену в Анкеті-заяві та/або в Програмному модулі.
7. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до них. Підтверджую свою згоду з тим, що інформування мене про зміни Умов та правил, в тому числі про Тарифи, INZHUR має здійснювати шляхом розміщення нової редакції Договору на офіційному Сайті INZHUR.

Ідентифікацію та верифікацію Клієнта виконав

Щасливий Клієнт

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність та наведені вище копії відповідають оригіналу.

Дата підписання: _____
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.

Анкета-заява

про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR»

ПІБ: _____ ПІН: _____
Дата народження: _____ Контактний телефон: _____
Номер/серія документу/ким та коли виданий: _____ Email: _____
Унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності): _____

Адреса місця проживання або
місця перебування: _____
Поточний рахунок: _____

Середньомісячний дохід:

- ☐ до 50 000,00 грн ☐ від 50 000,01 до 100 000,00 грн
☐ від 100 000,01 до 200 000,00 грн ☐ більше 200 000,00 грн

Джерела походження коштів:

- ☐ заробітна плата, дивіденди, інші виплати заощадження
☐ інше _____

Інформація для оцінки фінансового стану

- ☐ нерухоме майно ☐ рухоме майно ☐ інше _____

Належність до категорії політично значущих осіб (РЕР)

- ☐ не належу ☐ РЕР ☐ член родини РЕР ☐ маю пов'язаність з РЕР

(дані РЕР: ПІБ, РНОКПП, зв'язки з РЕР, посада, дата початку та припинення виконання публічних функцій)

Чи маєте Ви статус податкового резидента будь-якої іншої юрисдикції крім України?

- ☐ так ☐ ні
(вказати юрисдикцію) _____

Чи є Ви податковим резидентом США?

- ☐ так ☐ ні

Ця Анкета-заява разом із Договором про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR» (надалі – Договір), які розміщено на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>, складають змішаний договір в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України. Підписуючи цю Анкету-заяву, я:

1. Прошу відкрити мені в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі – INZHUR) рахунок в цінних паперах.
2. Підтверджую своє ознайомлення та згоду з Договором, згідно з якими буде здійснюватися відкриття та обслуговування мого рахунку в цінних паперах, а також придбання та продаж цінних паперів.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними, а надана мною інформація є правдивою, та зобов'язуюся повідомляти INZHUR про будь-які зміни в наданих документах/ інформації не пізніше 3 (трьох) календарних днів від дня настання таких змін.
4. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених в даній Анкеті-заяві та прошу вважати мене некваліфікованим інвестором.
5. Підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» мені надана шляхом її розміщення в Договорі та/або на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>.
6. Усе листування щодо мого Брокерського рахунку та в межах співпраці за Договором прошу здійснювати через електронну пошту, зазначену в Анкеті-заяві та/або в Програмному модулі.
7. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до них. Підтверджую свою згоду з тим, що інформування мене про зміни Договору, в тому числі про Тарифи, INZHUR має здійснювати шляхом розміщення нової редакції Договору на офіційному Сайті INZHUR.

Ідентифікацію та верифікацію Клієнта виконав _____

Щасливий Клієнт _____

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено на чинність, а надані електронні копії відповідають оригіналу.

Дата підписання: _____
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.

Анкета-заява
про приєднання до Договору про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR»

Повне найменування:	Контактний телефон:
Код за ЄДРПОУ:	Email:
Адреса місцезнаходження:	Банківські реквізити:
Відомості про уповноважену особу-представника та документ, що засвідчує повноваження:	Дані про кінцевих бенефіціарних власників:
Відомості про виконавчий орган (органи управління):	

Чи має юридична особа або кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи статус податкового резидента будь-якої іншої юрисдикції крім України?

☐ так ☐ ні (вказати юрисдикцію)

Чи має юридична особа або кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи податковим резидентом США?

☐ так ☐ ні

Ця Анкета-заява разом із Договором про надання фінансових послуг щодо цінних паперів «INZHUR» (надалі – Договір), які розміщено на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>, складають змішаний договір в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України. Підписуючи цю Анкету-заяву я, як уповноважена особа вищезазначеної юридичної особи, діючи від імені та в інтересах останньої:

1. Прошу відкрити в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНЖУР КЕПІТАЛ» (надалі – INZHUR) рахунок в цінних паперах.
2. Підтверджую своє ознайомлення та згоду з Договором, згідно з якими буде здійснюватися відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також придбання та продаж цінних паперів.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними, їх копії відповідають оригіналу, а надана мною інформація є правдивою, та зобов'язуюся повідомляти INZHUR про будь-які зміни в наданих документах/інформації не пізніше 3 (трьох) календарних днів від дня настання таких змін.
4. Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених в даній Анкеті-заяві та прошу вважати мене некваліфікованим інвестором.
5. Підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» мені надана шляхом її розміщення в Договорі та/або на Сайті INZHUR за адресою <http://www.inzhur.reit/capital>.
6. Усе листування щодо Брокерського рахунку та в межах співпраці за Договором прошу здійснювати через електронну пошту, зазначену в Анкеті-заяві.
7. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до них. Підтверджую свою згоду з тим, що інформування мене про зміни Договору, в тому числі про Тарифи, INZHUR має здійснювати шляхом розміщення нової редакції Договору на офіційному Сайті INZHUR.

Ідентифікацію та верифікацію Клієнта виконав

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність та наведені вище копії відповідають оригіналу

Щасливий Клієнт

Дата підписання: _____
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.



Нерухомість,
що працює для
тебе

Додаток № 7
зразок для фізичних осіб
для продовження ділових відносин та дотримання вимог законодавства України та внутрішніх процедур

Анкета-опитувальник
для продовження ділових відносин

ПІБ:
Дата народження:
Номер/серія документу/ким та коли виданий:
Унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності):
Адреса місця проживання або місця перебування:
Поточний рахунок:

ПІН:
Контактний телефон:
Email:

Середньомісячний дохід:

☐ до 50 000 грн

☐ від 50 000,01 до 100 000,00 грн

☐ від 100 000,01 до 200 000,00 грн

☐ більше 200 000,00 грн

Джерела походження коштів:

☐ заробітна плата, дивіденди, інші виплати

☐ заощадження

☐ інше _____

Інформація для оцінки фінансового стану

☐ нерухоме майно

☐ рухоме майно

☐ інше _____

Належність до категорії політично значущих осіб (РЕР)

☐ не належу

☐ РЕР

☐ член родини РЕР

☐ маю пов'язаність з РЕР

(дані РЕР: ПІБ, РНКПО, зв'язки з РЕР, посада, дата початку та припинення виконання публічних функцій)

Чи маєте Ви статус податкового резидента будь-якої іншої юрисдикції крім України?

☐ так _____ ☐ ні

(вказати юрисдикцію)

Чи є Ви податковим резидентом США?

☐ так ☐ ні

Ідентифікацію та верифікацію Клієнта виконав

Щасливий Клієнт

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено на чинність, а надані електронні копії відповідають оригіналу.

Дата підписання: _____
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі мені другого примірника Анкети-заяви.

Перелік Ідентифікаторів Цінних паперів

№	Ідентифікатор ЦП	Найменування Емітента/ЄДРПОУ	Реєстраційний код ЄДРІСІ	Міжнародний номер ЦП (ISIN)	Мінімальний обсяг інвестиції (штук)	вид/тип/найменування ЦП
1	Inzhur Energy	ТОВ «ІНЖУР» (ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНЖУР ЕНЕРДЖІ»)/ 44154853	23201633	UA5000012246	1	Інвестиційний сертифікат іменний
2	Inzhur REIT	ТОВ «ІНЖУР» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНЖУР REIT»)/ 44154853	23201750	UA5000014044	1	Інвестиційний сертифікат іменний